변리사 없이도 직접 따라하며 상표권 확보하기



ChatGPT로 한 번에 끝내는 초간단 셀프 상표 출원

헤즐리



"AI로 한 번에 끝내는 돈 버는 상표권 출원 방법"

시간은 절약하고, 권리는 확실하게 확보하는
ChatGPT 활용 전략!

ChatGPT로 한 번에 끝내는 초간단 셀프 상표 출원

HezLee
@헤즐리

목차

이제 상표출원도 ChatGPT와 함께! 1

이 책을 읽기 전에 1

상표출원, 혼자서도 충분합니다! 1

1장 | 상표출원 첫걸음: '상표' 이해하기 5

1. 상표란 무엇인가요? 5

2. 상표의 종류, 간단 정리 8

실전 체크리스트 10

2장 | 누구나 따라할 수 있는 '상표출원 절차' 11

1. 한눈에 보는 출원 절차 11

2. 특허고객번호 발급하기 13

3. 상표 전자출원 완전정복 16

실전 체크리스트 22

3장 | 출원 비용, 얼마나 들까요? 24

1. 기본 출원 비용 (2025 최신) 24

2. 내가 아낄 수 있는 비용은? 27

실제 사례로 보는 비용 계산 30

숨겨진 비용은 없을까? 33

실전 체크리스트 34

4장 | 상표출원에서 꼭 챙겨야 할 핵심 체크포인트 36

1. 선행상표 조사, 왜 중요한가요? 36

2. 지정상품, 제대로 선정하기 38

3. 상표의 '식별력'을 높이는 꿀팁 40

4. 내 상표 지키기: 상표 모니터링하기 42

실전 체크리스트 44

5장 | ChatGPT 활용법 ① - 출원 전 내 상표 점검하기 46

1. KIPRIS 검색결과를 ChatGPT에 분석시키기 46

사용법 49

예상 출력 예시 49

활용 팁 51
주의사항 51
활용 방법 54
기대 효과 54
2. 내 상표 설명문도 ChatGPT가 대신 써줍니다 55
실전 체크리스트 59

6장 | ChatGPT 활용법 ② - 로고 이미지 업로드로 상표설명 완성하기 61
1. 이미지 상표 분석도 ChatGPT로 가능합니다 61
사용법 63
활용 포인트 63
사용 시나리오 65
활용 가능한 로고 유형 67
캐릭터 상표의 특징 69
색채상표 출원 시 주의사항 71
2. AI가 분석한 내용을 검증하는 방법 72
실전 활용 사례 75
실전 체크리스트 78

7장 | 상표출원 완료 후 반드시 해야 할 일 80
1. 출원공고부터 등록까지 기다리기 80
2. 내 상표 지키기: 상표 모니터링하기 83
3. 상표권 갱신과 장기 관리 89
실전 체크리스트 90

부록 1: 언제든지 꺼내보는 '상표출원 필수 자료' 93
특허로 이용 필수 체크리스트 93
상표출원 주요 용어 해설 95
출원서류 양식 및 작성 예시 96
ChatGPT 활용 실제 프롬프트 모음 (바로 복사해서 쓰세요) 99
출원 시 자주 묻는 질문(FAQ) 108
상표출원 성공을 위한 최종 체크리스트 112

부록 2: 상표출원 전용 GPTs 사용 가이드 114
이 전자책 구매자만의 특별 혜택 114
GPTs가 무엇인가요? 114

GPTs 접속 방법 115
GPTs 사용법 - 단 5단계로 끝 116
자주 사용하는 명령어 125
GPTs 활용 팁 126
주의사항 및 한계 127
마무리: 성공적인 상표출원을 위한 조언 128

이제 상표출원도 ChatGPT와 함께!

이 책을 읽기 전에

"우리 브랜드를 상표등록하고 싶은데, 변리사 비용이 너무 부담스러워..."

혹시 이런 고민을 하고 계신가요? 사업을 시작하면서 가장 먼저 보호해야 할 것이 바로 브랜드명, 즉 상표인데, 전문가에게 맡기면 수십만 이상의 비용이 들어갑니다. 출원료만 1류당 5만 원 남짓인데, 왜 이렇게 비용 차이가 클까요?

바로 **전문 지식의 벽** 때문입니다. 상표출원은 단순히 서류를 제출하는 것이 아니라, 선행상표 조사부터 지정상품 선정, 상표 설명 작성까지 여러 단계의 전문적 판단이 필요합니다. 하지만 이제는 다릅니다.

ChatGPT라는 강력한 AI 도구가 등장하면서, 이런 전문적 판단의 상당 부분을 일반인도 충분히 해낼 수 있게 되었습니다.

상표출원, 혼자서도 충분합니다!

"정말 ChatGPT로 상표출원이 가능할까?"

네, 가능합니다. 하지만 ChatGPT가 모든 것을 대신해주는 것은 아닙니다. 올바른 방법을 알고 적절히 활용했을 때 비로소 강력한 도구가 됩니다.

ChatGPT가 상표출원에서 도와줄 수 있는 것들

1. 선행상표 분석

- KIPRIS에서 검색한 수백 건의 상표 데이터를 한 번에 분석

- 내 상표와의 유사도를 체계적으로 평가
- 충돌 위험이 높은 상표들을 우선순위별로 정리

2. 지정상품 최적화

- 사업 내용을 바탕으로 적절한 상품류 추천
- 비용 대비 효과적인 상품 조합 제안
- 누락되기 쉬운 관련 상품들까지 체크

3. 상표 설명 자동 생성

- 복잡한 도형 상표도 정확한 설명문으로 변환
- 외국어나 조어의 의미와 발음 정리
- 출원서 양식에 맞는 문장으로 완성

4. 출원 전략 수립

- 여러 상표를 동시 출원할 때 우선순위 결정
- 예산에 맞는 단계별 출원 계획 수립
- 거절 가능성과 대응 방안 미리 준비

실제 비용 절감 효과는?

변리사를 통한 상표출원 비용을 살펴보면:

- **출원 대행료**: 30만~50만 원
- **선행조사비**: 10만~20만 원
- **의견서 작성비**(거절통지 시): 20만~40만 원
- **등록료**: 20만 1천 원(등록 시)
- **총 예상 비용**: 80만~130만 원

반면 이 책의 방법을 따라 직접 출원하면:

- **특허청 출원료**: 5만 2천 원(1개 류 기준)

- **등록료**: 20만 1천 원(등록 시)
- **총 실비용**: 25만 3천 원

약 35만~85만 원의 비용 절감이 가능합니다. 여러 상표를 출원하거나 복수 상품류에 출원할 경우 절감 효과는 더욱 커집니다.

이 책만의 특별함

시중에 나온 상표출원 가이드북들은 대부분 법률적 설명이나 절차 안내에 그칩니다. 하지만 이 책은 다릅니다.

실제 사용할 수 있는 ChatGPT 프롬프트를 모두 공개합니다.

각 상황별로 바로 복사해서 붙여넣을 수 있는 프롬프트 30여 개를 제공하며, 예상되는 ChatGPT의 답변과 그것을 어떻게 활용해야 하는지까지 상세히 안내합니다.

단계별 체크리스트로 실수를 방지합니다.

상표출원에서 하나의 실수가 몇 개월의 지연이나 출원 무효로 이어질 수 있습니다. 각 단계마다 "이것만은 꼭 확인하세요" 체크리스트를 제공하여 초보자도 안전하게 출원을 완료할 수 있도록 했습니다.

2025년 최신 정보를 반영합니다.

특허청 수수료 변경사항, 전자출원 시스템 업데이트, ChatGPT의 최신 기능까지 모두 반영하여 지금 당장 사용할 수 있는 실전 가이드를 완성했습니다.

주의하셔야 할 점

ChatGPT는 강력한 도구이지만 만능은 아닙니다.

AI의 조언은 참고용이며, 최종 판단과 책임은 출원인에게 있습니다. 특히 법적 판단이 필요한 복잡한 사안의 경우 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

이 책은 ChatGPT를 활용하여 **일반적인 상표출원을 안전하고 효율적으로 진행하는 방법**을 안내합니다. 특수한 상황이나 복잡한 법적 쟁점이 있는 경우에는 변리사와 상담하시기 바랍니다.

이 책을 읽는 방법

각 장은 순서대로 읽어도 좋고, 필요한 부분만 골라 읽어도 됩니다. 다만 1~4장은 상표출원의 기본기를 다루므로 처음 출원하신다면 순서대로 읽으시길 권합니다.

5장과 6장의 ChatGPT 활용법은 이 책의 핵심입니다. 제공되는 프롬프트를 그대로 사용하셔도 되고, 본인의 상황에 맞게 변형하셔도 됩니다.

부록의 프롬프트 모음집은 상표출원 과정에서 수시로 참고하실 수 있도록 정리했습니다. 북마크해두시고 필요할 때마다 꺼내 쓰세요.

자, 이제 시작해볼까요?

여러분의 소중한 브랜드를 보호하는 첫걸음을 ChatGPT와 함께 내디뎌보세요. 생각보다 어렵지 않습니다. 필요한 것은 약간의 시간과 꼼꼼함, 그리고 이 책에서 제공하는 검증된 방법들뿐입니다.

여러분의 성공적인 상표등록을 응원합니다!

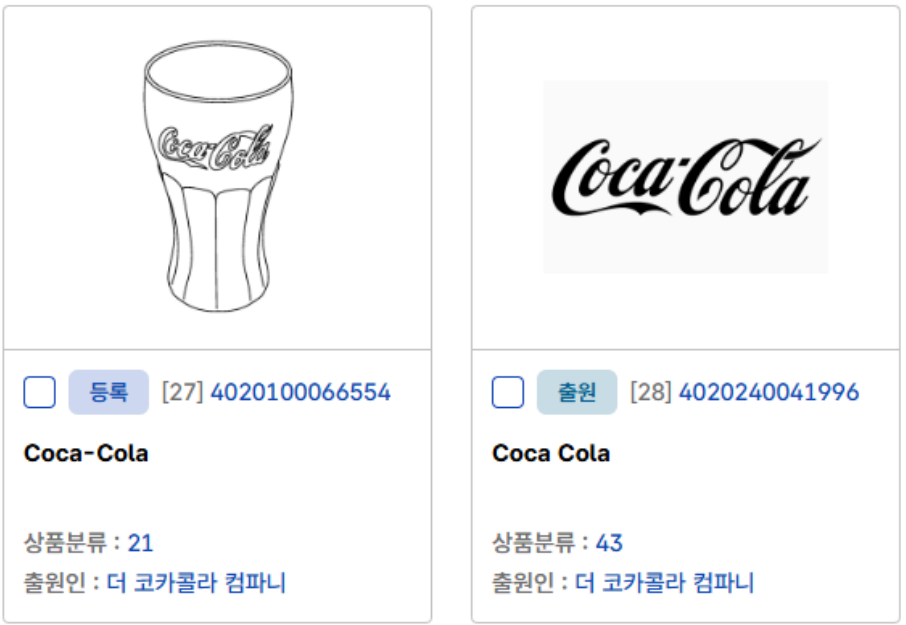
1장 | 상표출원 첫걸음: '상표' 이해하기

1. 상표란 무엇인가요?

상표출원을 시작하기 전에, 먼저 '상표'가 정확히 무엇인지 알아야 합니다. 상표는 단순히 브랜드명이나 로고가 아닙니다.

상표는 자기 상품과 타인의 상품을 구별하기 위해 사용하는 표장입니다. 여기서 '표장'이란 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합을 말합니다. 즉, 소비자가 "아, 이 제품은 A회사 것이구나"라고 구별할 수 있게 해주는 모든 표시가 상표인 것입니다.

예를 들어보겠습니다. 편의점에서 콜라를 살 때 우리는 자연스럽게 '코카콜라'와 '펩시'를 구별합니다. 이때 '코카콜라'라는 글자와 독특한 서체, 그리고 빨간색 로고가 모두 상표의 역할을 하는 것입니다.



상표가 필요한 이유

그런데 왜 상표를 등록해야 할까요?

첫째, 독점적 사용권을 얻기 위해서입니다. 상표를 등록하면 10년간(갱신 가능) 해당 상품 분야에서 그 상표를 독점적으로 사용할 수 있습니다. 다른 사람이 같거나 비슷한 상표를 쓰면 법적으로 제재할 수 있습니다.

둘째, 브랜드 가치를 보호하기 위해서입니다. 내가 열심히 키운 브랜드를 다른 사람이 무단으로 사용해서 이익을 보는 것을 막을 수 있습니다.

셋째, 사업 확장 시 안전장치 역할을 합니다. 나중에 온라인 쇼핑몰을 열거나 프랜차이즈를 시작할 때, 상표권이 있으면 훨씬 수월하게 사업을 확장할 수 있습니다.

상표로 등록할 수 있는 것과 없는 것

모든 것을 상표로 등록할 수 있는 것은 아닙니다. 특허청에서는 다음과 같은 기준으로 상표 등록 가능성을 판단합니다.

등록 가능한 것들:

- 독창적인 문자나 단어 (예: '삼성', '네이버')
- 특별한 의미가 없는 조어 (예: '코카콜라', '제록스')
- 독특한 도형이나 로고
- 문자와 도형의 결합
- 특별한 색채 조합
- 소리나 냄새 (까다로운 조건 하에)

등록 어려운 것들:

- 상품의 품질을 직접 표현하는 말 (예: '맛있는 라면', '좋은 화장품')
- 상품의 원산지를 나타내는 말 (예: '한국 김치', '이탈리아 파스타')
- 너무 흔한 성씨나 지명 (예: '김씨네', '서울식당')
- 공공질서에 어긋나는 말

- 다른 사람의 유명한 상표와 비슷한 것



여기서 중요한 포인트가 있습니다. **ChatGPT를 활용하면 내가 생각한 상표명이 등록 가능한지 미리 검토할 수 있습니다.**

ChatGPT 활용 포인트 - 상표명 사전 검토

다음과 같은 프롬프트를 사용해보세요.

내가 생각한 상표명이 등록 가능한지 검토해줘.

상표명: [여기에 본인의 상표명 입력]
사업분야: [화장품/음식점/IT서비스 등]

다음 관점에서 분석해줘:

1. 식별력이 있는가? (다른 상품과 구별 가능한가?)
2. 기술적 표현은 아닌가? (상품의 품질/기능을 직접 설명하지 않는가?)
3. 일반적인 단어의 조합은 아닌가?
4. 등록 가능성을 1-10점으로 평가하고 이유를 설명해줘.

ChatGPT는 이런 분석을 통해 상표명의 등록 가능성을 사전에 점검해줄 수 있습니다. 물론 최종 판단은 특허청 심사관이 하지만, 명백히 문제가 있는 상표명은 미리 걸러낼 수 있습니다.

2. 상표의 종류, 간단 정리

상표에는 여러 종류가 있습니다. 하지만 일반인이 주로 출원하는 것들 위주로 간단히 정리해보겠습니다.

일반상표 (가장 흔한 형태)

문자상표: 글자만으로 이루어진 상표입니다. '삼성', '현대', '네이버' 같은 것들이 여기에 해당합니다. 가장 출원하기 쉽고 비용도 저렴합니다.

도형상표: 그림이나 로고만으로 이루어진 상표입니다. 나이키의 스우시 마크, 애플의 사과 로고 등이 대표적입니다.

결합상표: 문자와 도형이 함께 있는 상표입니다. 대부분의 브랜드 로고가 여기에 해당합니다. 스타벅스 로고(여신 그림 + STARBUCKS 글자), 맥도날드 로고(M자 + McDonald's 글자) 등입니다.

서비스표 (서비스업용 상표)

음식점, 카페, 학원, 병원 등 서비스업에서 사용하는 상표를 말합니다. 현재는 상표법 개정으로 일반상표와 구분 없이 '상표'로 통합되어 출원됩니다.

특수한 상표들 (참고용)

소리상표: 특정한 소리나 음악으로 된 상표입니다. 인텔의 '띠리링' 소리나 맥도날드의 '똠똠따따~ 맥도날드' 같은 것들입니다.

색채상표: 특정 색깔 조합 자체를 상표로 등록하는 것입니다.

입체상표: 제품의 모양 자체를 상표로 등록하는 것입니다. 코카콜라 병의 독특한 모양 같은 것입니다.

냄새상표: 특정 향기를 상표로 등록하는 것입니다. 아직 국내에서는 등록 사례가 거의 없습니다.

일반적으로 개인이나 소기업에서는 **문자상표, 도형상표, 결합상표** 정도만 알고 있으면 충분합니다. 특수한 상표들은 출원 절차가 복잡하고 등록 요건도 까다롭기 때문입니다.



ChatGPT 활용 포인트 - 상표 유형 결정

어떤 형태의 상표로 출원할지 고민될 때는 다음 프롬프트를 활용해보세요.

내 브랜드에 가장 적합한 상표 유형을 추천해줘.

현재 상황:

- 브랜드명: [여기에 브랜드명 입력]
- 로고 유무: [있음/없음/제작 예정]
- 사업분야: [구체적인 업종]
- 예산: [제한적/여유 있음]

다음 옵션 중 추천해줘:

1. 문자상표만 등록
2. 도형상표만 등록
3. 문자상표 + 도형상표 각각 등록
4. 결합상표로 등록

각 옵션의 장단점과 비용, 그리고 내 상황에 가장 적합한 선택을 알려줘.

ChatGPT는 이런 분석을 통해 여러분의 상황에 맞는 최적의 상표 유형을 제안해줄 수 있습니다.

실전 체크리스트

1장을 마치기 전에, 다음 항목들을 확인해보세요:

기본 이해도 체크

- ☐ 상표의 정의를 내 말로 설명할 수 있다
- ☐ 내 상표명이 등록 가능한 수준인지 대략 판단할 수 있다
- ☐ 내가 출원하려는 상표의 유형(문자/도형/결합)을 정했다

ChatGPT 활용 준비

- ☐ 상표명 사전 검토 프롬프트를 시도해봤다
- ☐ 상표 유형 결정 프롬프트를 활용해봤다
- ☐ ChatGPT의 조언을 참고용으로만 받아들인다는 점을 이해했다

다음 단계 준비

- ☐ 출원할 상표명을 확정했다 (또는 2-3개 후보로 좁혔다)
- ☐ 상표의 형태(문자/도형/결합)를 결정했다
- ☐ 상표와 관련된 이미지 파일이 있다면 준비했다

모든 항목을 체크했다면 2장으로 넘어갈 준비가 된 것입니다. 2장에서는 실제 출원 절차를 단계별로 알아보겠습니다.

핵심 포인트 상표는 단순한 브랜드명이 아니라 법적 보호를 받는 지식재산권입니다. 출원 전에 상표의 기본 개념을 이해하고, ChatGPT를 활용해 등록 가능성을 미리 검토하는 것이 성공적인 상표출원의 첫걸음입니다.

2장 | 누구나 따라할 수 있는 '상표출원 절차'

1. 한눈에 보는 출원 절차

상표출원은 생각보다 복잡하지 않습니다. 전체 과정을 미리 파악하고 나면 한결 수월해집니다.

상표출원의 전체 흐름은 다음과 같습니다.

출원 전 준비 → 특허고객번호 발급 → 상표 전자출원 → 심사 과정 → 출원공고 →

→ 등록결정 → 등록료 납부→ 상표권 발생



각 단계별로 소요 시간을 살펴보면:

- 출원 전 준비: 1-2주

- 특허고객번호 발급: 2-3일
- 출원서 제출: 1일
- 심사 과정: 10-14개월
- 출원공고: 2개월
- 등록 절차: 1개월

전체적으로 출원일로부터 약 14개월 정도가 소요됩니다. 우선심사를 신청하면 약 4개월로 단축할 수 있지만, 별도 수수료가 발생합니다.

꼭 기억해야 할 단계별 체크리스트

출원 전 단계

- ☐ 선행상표 조사 완료
- ☐ 상표명 최종 확정
- ☐ 지정상품 목록 작성
- ☐ 상표 이미지 파일 준비 (도형상표인 경우)

출원 단계

- ☐ 특허고객번호 발급 완료
- ☐ 공동인증서 준비
- ☐ 출원서 제출
- ☐ 출원료 납부 (제출 당일 또는 익일까지)

출원 후 단계

- ☐ 접수 확인 및 출원번호 보관
- ☐ 심사 과정 모니터링
- ☐ 거절통지 시 의견서 제출 (필요시)
- ☐ 등록결정 후 등록료 납부

2. 특허고객번호 발급하기

상표출원을 하려면 먼저 특허청에서 발급하는 '특허고객번호'가 필요합니다. 이는 출원인을 식별하는 고유번호로, 한 번 발급받으면 모든 지식재산권 출원에 공통으로 사용할 수 있습니다.

특허로 회원가입

1단계: 특허로 사이트 접속 특허청 공식 전자출원 사이트인 '특허로(patent.go.kr)'에 접속합니다.

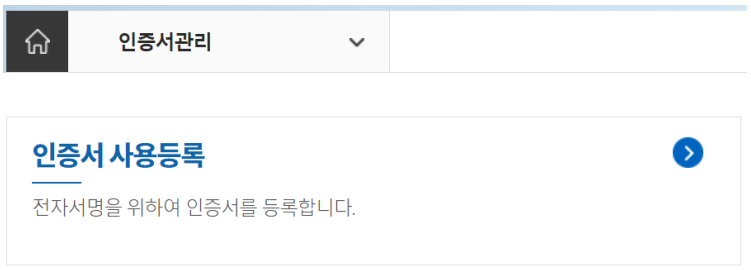


2단계: 회원가입 메인 화면 상단의 '회원가입' 버튼을 클릭하여 기본 정보를 입력합니다. 이때 입력하는 정보는 나중에 특허고객번호 신청 시에도 동일하게 사용되므로 정확히 입력해야 합니다.

3단계: 이메일 인증 입력한 이메일로 인증 메일이 발송되므로 인증을 완료합니다.

인증서 등록 및 고객번호 신청 방법

인증서 준비 전자출원을 위해서는 공동인증서(구 공인인증서) 또는 민간인증서가 필요합니다. 은행이나 정부24에서 발급받은 인증서를 사용할 수 있습니다.



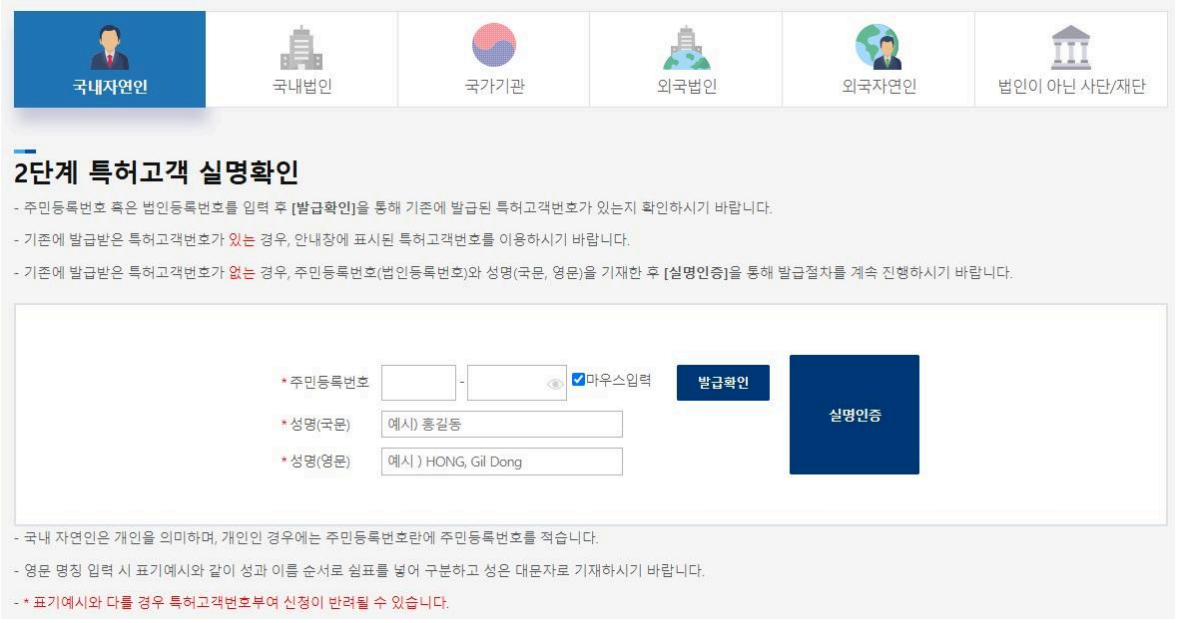
고객번호 신청 절차

1. **특허로 로그인 후 '특허고객등록' 메뉴 클릭**



2. **신청서 작성**

- 성명(법인명): 정확한 본명 입력
- 주민등록번호(사업자등록번호): 정확히 입력
- 주소: 현재 거주지 또는 사업장 주소
- 연락처: 특허청 연락을 받을 수 있는 번호
- 이메일: 중요한 통지를 받을 이메일 주소



3. **서명 이미지 첨부** 개인은 서명을, 법인은 직인을 스캔하여 이미지 파일로 첨부합니다. 이 서명은 앞으로 모든 특허청 서류에 사용되므로 선명하게 준비해야 합니다.

4. **전자서명 후 제출** 등록된 인증서로 전자서명한 후 제출합니다.

처리 시간 및 확인 신청 후 보통 2-3일(근무일 기준) 내에 특허고객번호가 발급됩니다. 처리 완료 시 등록한 이메일로 통지되며, 특허로 사이트 '나의 출원현황'에서도 확인할 수 있습니다.

ChatGPT 활용 포인트 - 고객번호 신청서 검토

고객번호 신청서를 작성했다면 ChatGPT에게 검토를 받아보세요.

특허고객번호 신청서를 검토해줘.

신청 정보:

- 성명: [본인 성명]
- 주소: [입력한 주소]
- 연락처: [입력한 연락처]
- 이메일: [입력한 이메일]

다음 사항을 확인해줘:

1. 주소가 정확하고 완전한가?
2. 연락처가 유효한가?
3. 이메일 주소가 올바른 형식인가?
4. 누락된 정보는 없는가?
5. 주의해야 할 점이 있다면 알려줘.

3. 상표 전자출원 완전정복

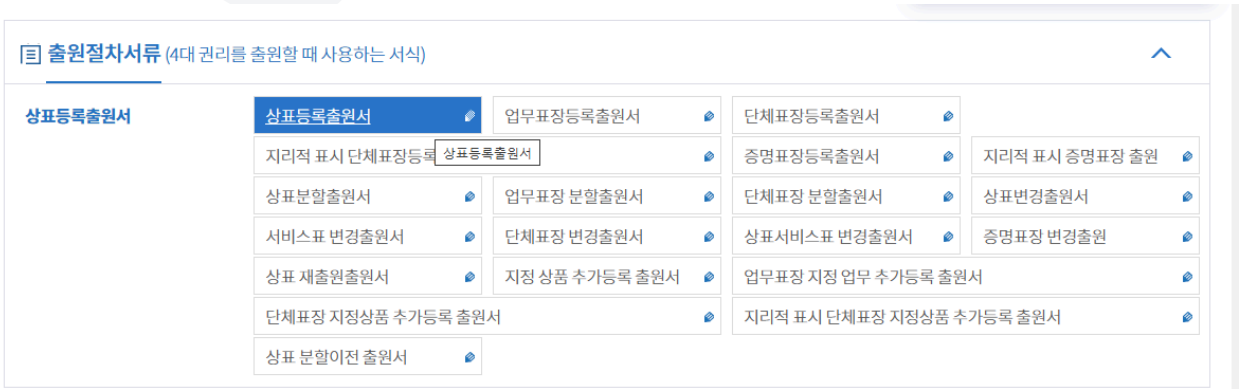
특허고객번호를 발급받았다면 이제 본격적인 상표출원을 시작할 수 있습니다.



특허로에서 상표출원서 작성법

1단계: 출원서 양식 선택

특허로 메인 메뉴에서 '신청/제출 > 국내출원 > 명세서/서식작성 > 웹작성/제출 > 상표'를 선택합니다. '상표출원서' 양식을 클릭하여 작성을 시작합니다.



2단계: 출원인 정보 입력 특허고객번호를 입력하면 이미 등록된 정보가 자동으로 채워집니다. 정보가 정확한지 확인하고, 변경된 사항이 있다면 수정합니다.

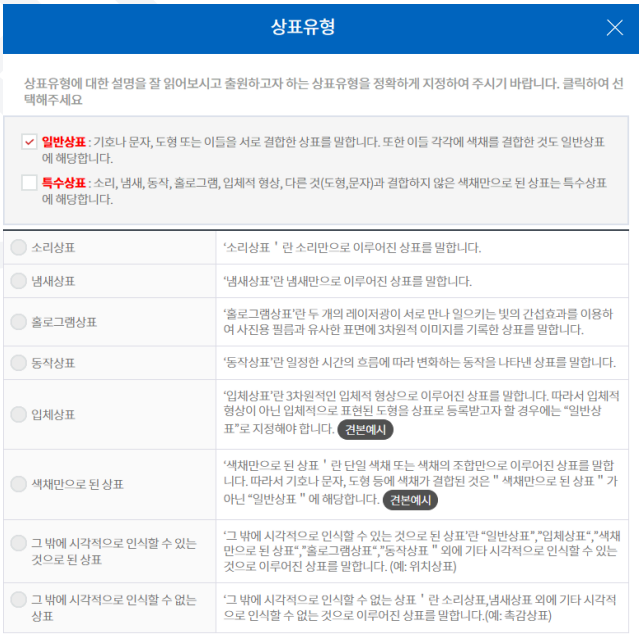


3단계: 상표 정보 입력

상표 유형 선택

- 일반상표: 문자, 도형, 또는 이들의 결합
- 입체상표: 3차원 형상
- 색채상표: 색상 조합
- 소리상표: 음향
- 기타 비전통적 상표

대부분의 경우 '일반상표'를 선택하면 됩니다.



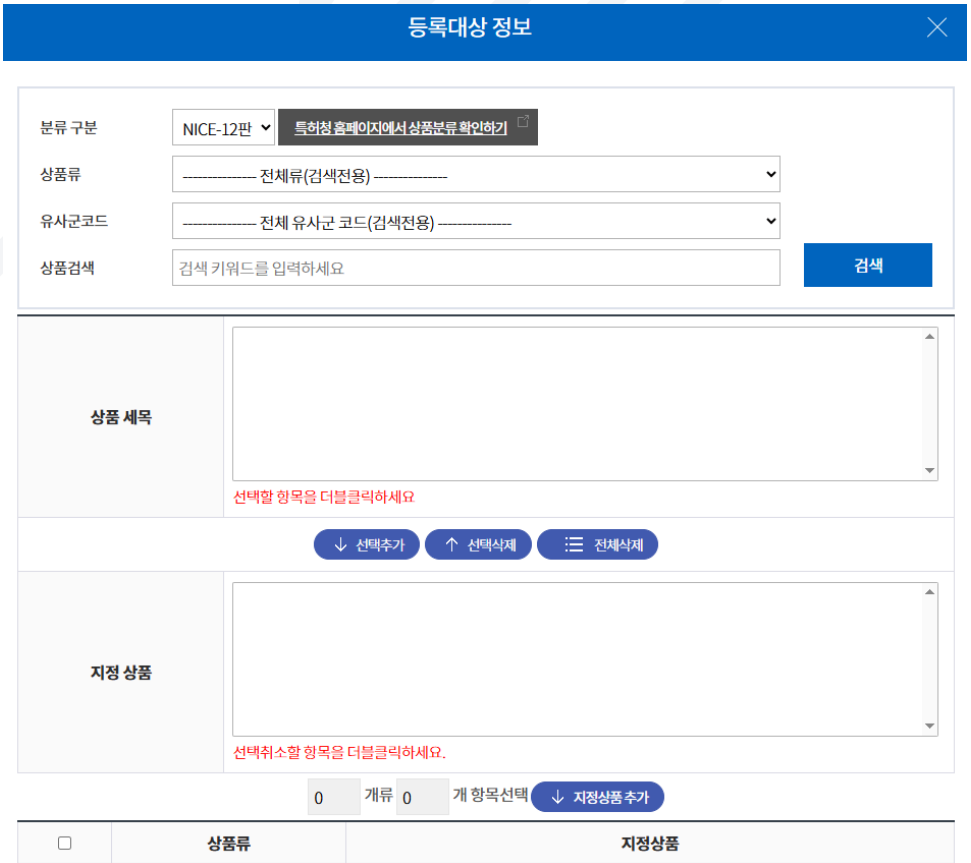
상표명 입력

- 문자상표: 상표명을 직접 입력
- 도형상표: 이미지 파일 업로드
- 결합상표: 이미지 파일 업로드 + 문자 부분 별도 입력



4단계: 지정상품 입력 이 부분이 가장 중요합니다. 상표권의 보호 범위를 결정하는 단계이기 때문입니다.

먼저 상품류(1류~45류)를 선택한 후, 해당 류에서 구체적인 상품명을 선택합니다. 특허로 시스템에서 '상품검색' 기능을 제공하므로 키워드로 원하는 상품을 찾을 수 있습니다.



ChatGPT 활용 포인트 - 지정상품 최적화

지정상품을 선정할 때 ChatGPT의 도움을 받을 수 있습니다.

내 사업에 적합한 지정상품을 추천해줘.

사업 정보:

- 업종: [구체적인 업종]
- 주요 제품/서비스: [현재 판매/제공하는 것들]
- 향후 계획: [확장 예정인 분야]
- 예산: [출원할 수 있는 상품류 개수]



다음을 제안해줘:

1. 핵심 상품류 (반드시 출원해야 할 것)
2. 권장 상품류 (가능하면 출원하면 좋을 것)
3. 각 상품류별 주요 지정상품 5-7개
4. 우선순위별 출원 전략

비용 효율성도 함께 고려해서 추천해줘.

전자서명 및 제출하기

출원서 검토 모든 항목을 입력했다면 '미리보기' 기능으로 출원서를 최종 검토합니다. 특히 다음 사항을 꼼꼼히 확인해야 합니다.

- 상표명 오타 여부
- 지정상품 분류 정확성
- 출원인 정보 정확성
- 첨부 파일 (도형상표인 경우)

전자서명 검토가 완료되면 '제출하기' 버튼을 클릭합니다. 등록된 인증서로 전자서명 창이 나타나므로 인증서 비밀번호를 입력하여 서명합니다.

접수 확인 서명이 완료되면 즉시 출원번호가 부여되고 접수 확인서가 화면에 표시됩니다. 이 정보를 반드시 저장해두세요.

출원료 납부하고 출원 완료까지

출원료 계산 출원료는 지정한 상품류 수에 따라 결정됩니다.

- 기본 출원료: 류당 52,000원 (전자출원 기준)
- 고시상품명 사용 시: 류당 46,000원
- 지정상품 10개 초과 시: 초과분당 2,000원 추가

납부 방법 출원서 제출 후 나타나는 납부 화면에서 다음 방법 중 선택할 수 있습니다.

- 신용카드 결제
- 계좌이체
- 가상계좌 입금



납부 기한 출원료는 출원서 제출일 다음날까지 납부해야 합니다. 기한을 넘기면 출원이 무효가 되므로 반드시 당일 또는 익일에 납부하세요.

ChatGPT 활용 포인트 - 출원 전 최종 점검

출원서를 제출하기 전에 ChatGPT로 최종 점검을 받아보세요.

상표출원서를 제출하기 전 최종 점검을 도와줘.

출원 정보:

- 상표명: [입력한 상표명]
- 상표 유형: [문자/도형/결합]
- 지정상품류: [선택한 상품류들]
- 주요 지정상품: [선택한 상품들]



다음 사항을 검토해줘:

1. 상표명에 오타나 부적절한 표현이 없나?
2. 지정상품류가 사업 내용과 일치하나?
3. 누락된 중요한 상품류는 없나?
4. 불필요하게 많은 상품류를 선택하지 않았나?
5. 출원 전 마지막으로 확인해야 할 사항이 있다면?

출원 성공 가능성과 주의사항을 알려줘.

실전 체크리스트

2장을 마치기 전에, 다음 항목들을 확인해보세요.

준비사항 완료

- ☐ 특허고객번호 발급 완료
- ☐ 공동인증서 준비 및 등록 완료
- ☐ 상표 이미지 파일 준비 (해당시)
- ☐ 지정상품 목록 확정

출원서 작성 완료

- ☐ 상표명 정확히 입력
- ☐ 상표 유형 올바르게 선택
- ☐ 지정상품 최적화 완료
- ☐ 출원서 미리보기로 최종 검토

제출 및 납부

- ☐ 전자서명 완료
- ☐ 출원번호 확인 및 저장
- ☐ 출원료 납부 완료
- ☐ 납부 확인증 보관

ChatGPT 활용

- ☐ 지정상품 최적화 프롬프트 활용
- ☐ 출원 전 최종 점검 프롬프트 활용
- ☐ AI 조언을 참고용으로만 활용

모든 항목을 체크했다면 성공적으로 상표출원을 완료한 것입니다. 3장에서는 출원 비용을 자세히 알아보고, 비용을 절약할 수 있는 방법들을 살펴보겠습니다.

핵심 포인트 상표출원은 단계별로 차근차근 진행하면 어렵지 않습니다. 특히 특허고객번호 발급과 출원료 납부 기한은 놓치기 쉬우므로 주의해야 합니다. ChatGPT를 활용하면 지정상품 선정과 출원서 검토 과정에서 실수를 줄일 수 있습니다.

3장 | 출원 비용, 얼마나 들까요?

1. 기본 출원 비용 (2025 최신)

상표출원을 결정하기 전에 가장 궁금한 것이 바로 비용입니다. 다행히 상표출원 비용은 그리 부담스럽지 않습니다. 변리사 수수료를 제외하고 특허청에 내는 관납비용만 따져보면 생각보다 저렴합니다.

출원료, 등록료 한눈에 보기

출원료 2023.08.01 기준

구분/권리		상표
전자출원 (온라인)	기본료	1상품류구분마다 52,000원 + 지정상품 가산금 ※ 특허청에서 고시하는 상품명칭만을 사용하여 출원하는 경우 1상품류구분마다 46,000원 + 지정상품 가산금
서면출원	기본료	1상품류구분마다 62,000원 + 지정상품 가산금 ※ 특허청에서 고시하는 상품명칭만을 사용하여 출원하는 경우 1상품류마다 56,000원 + 지정상품 가산금
	가산료	없음

출원료 (출원 시 납부)

- 전자출원 기본료: 상품류 1개당 52,000원
- 고시상품명 사용 시: 상품류 1개당 46,000원
- 서면출원: 상품류 1개당 62,000원

등록료 (등록 결정 후 납부)

- 설정등록료: 상품류 1개당 201,000원 (10년간 유효)
- 분할납부 선택 시: 1차 122,000원, 2차 122,000원 (총 244,000원)

갱신등록료 (10년 후 연장 시)

- 갱신료: 상품류 1개당 300,000원 (추가 10년간 유효)
- 분할납부 시: 1차 184,000원, 2차 184,000원 (총 368,000원)

구분/권리		상표
우선권 주장	신청료 (전자)	18,000원 (1상품류 구분마다)
	신청료 (서면)	20,000원 (1상품류 구분마다)
재심사 청구료	기본료	(재심사의 청구 대상이 되는 1상품류 구분마다) (전자문서) 20,000원 (서면) 30,000원 * 재심사 청구는 2023.2.4.일 이후 출원하는 건부터 적용
	가산료	가산료 부과 기준은 하단 안내 참조 * 재심사 청구는 2023.8.1.일 이후 청구하는 건부터 적용
우선심사 신청료		1상품류 구분마다 160,000원

지정상품이 많으면 비용이 증가한다고요?

맞습니다. 하지만 생각만큼 큰 부담은 아닙니다.

상품류별 비용 계산 만약 화장품(3류)과 의류(25류) 두 분야에 출원한다면,

- 출원료: 52,000원 × 2류 = 104,000원
- 등록료: 201,000원 × 2류 = 402,000원
- 총 비용: 506,000원

지정상품 개수별 추가비용 한 상품류 내에서 지정상품이 10개를 초과하면 초과분마다 2,000원씩 추가됩니다.

예를 들어 3류(화장품)에서 15개 상품을 지정했다면,

- 기본 출원료: 52,000원
- 초과분 가산료: 2,000원 × 5개 = 10,000원
- 총 출원료: 62,000원

하지만 실제로는 한 상품류에서 10개 이상 지정할 필요가 거의 없습니다. 핵심 상품 7-8개 정도로도 충분한 보호를 받을 수 있습니다.

ChatGPT 활용 포인트 - 비용 최적화 전략

출원 비용을 최적화하고 싶다면 다음 프롬프트를 활용해보세요.

상표출원 비용을 최적화해줘.

현재 계획:

- 상표명: [본인의 상표명]
- 출원 예정 상품류: [예: 3류, 25류, 35류]
- 각 류별 지정상품: [각 류에서 지정하려는 상품들 나열]
- 예산 한도: [최대 지출 가능 금액]

다음을 분석해줘:

1. 현재 계획의 총 비용 계산
2. 비용 절약 방안 (불필요한 상품류/상품 제외)
3. 단계적 출원 전략 제안
4. 최소 비용으로 핵심 보호받는 방법

출원료와 등록료를 모두 고려해서 답변해줘.

2. 내가 아낄 수 있는 비용은?

상표출원에서 비용을 절약하는 방법이 몇 가지 있습니다. 큰 금액은 아니지만 알고 있으면 도움이 됩니다.

온라인(전자출원) 할인받기

전자출원 vs 서면출원 비교

구분	전자출원	서면출원	절약액
출원료 (1류)	52,000원	62,000원	10,000원
고시상품명 사용 시	46,000원	56,000원	10,000원

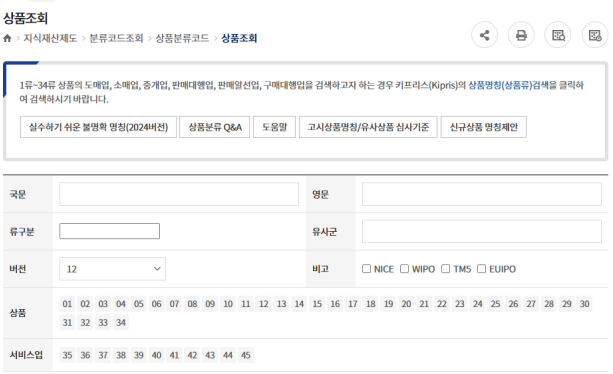
전자출원을 선택하면 상품류 1개당 10,000원씩 절약됩니다. 3개 류에 출원한다면 30,000원을 아낄 수 있습니다.

전자출원의 추가 장점

- 즉시 접수 확인 가능
- 서류 분실 위험 없음
- 납부 편의성 (온라인 카드결제 가능)
- 진행 상황 실시간 확인

표준 명칭 사용으로 추가 할인받기

특허청에서 고시한 표준 상품명칭을 사용하면 출원료가 더 할인됩니다.



고시상품명 사용 혜택 : [고사상품명 상품조회 바로가기]

- 일반명칭 사용: 52,000원/류
- 고시상품명 사용: 46,000원/류
- 절약액: 6,000원/류

고시상품명 찾는 방법

1. KIPRIS 사이트 접속
2. '상품분류' 메뉴 선택
3. 원하는 상품류에서 표준명칭 검색
4. 검색된 정확한 명칭 그대로 사용

예를 들어 화장품 관련 상표를 출원한다면,

- 안 좋은 예 : "여성용 화장품" (일반 표현)
- 좋은 예 : "화장품" (고시 표준명칭)

표준명칭을 사용하면 심사도 더 빨라집니다.

연번	류	명칭	유사군	NICE	WIPO	TM5	EUIPO
1	1	정유를 제외한 화장품 제조용 식물 추출물 botanical extracts, other than essential oils, for use in making cosmetics	G1001		W		
2	1	화장품 원료용 카르나우바 왁스 carnauba wax for raw materials of cosmetics	G1001				
3	1	화장품 제조용 고지방산 higher fatty acids for use in the manufacture of cosmetics	G1001				
4	1	화장품 제조용 글루타민산 glutamic acid for use in the manufacture of cosmetics	G1001		W		
5	1	화장품 제조용 글루타민산 원료 glutamic acid as raw materials for use in the manufacture of cosmetics	G1001			T	
6	1	화장품 제조용 글리세린 glycerin for use in the manufacture of cosmetics	G1001				
7	1	화장품 제조용 단백질 protein for use in the manufacture of cosmetics	G1001			T	
8	1	화장품 제조용 미가공 합성수지 unprocessed synthetic resins for use in the manufacture of cosmetics	G2401		W		
9	1	화장품 제조용 미가공콜라겐 collagen used as a raw ingredient in the manufacture of cosmetics	G1001		W	T	
10	1	화장품 제조용 방향제 aromatics for use in the manufacture of cosmetics	G1001				
11	1	화장품 제조용 보존제 preservatives for use in the manufacture of cosmetics	G1001		W		

ChatGPT 활용 포인트 - 고시상품명 확인

고시상품명을 정확히 사용하고 있는지 확인해보세요.

내가 선택한 지정상품이 고시 표준명칭인지 확인해줘.

선택한 지정상품:

- 3류: [입력한 상품명들]
- 25류: [입력한 상품명들]
- 35류: [입력한 상품명들]

각 상품명에 대해:

1. 표준 고시명칭과 일치하는지 확인
2. 더 적절한 표준명칭이 있다면 제안
3. 비표준 명칭 사용 시 예상되는 문제점
4. 출원료 할인 가능 여부

KIPRIS에서 확인할 수 있는 방법도 알려줘.

실제 사례로 보는 비용 계산

구체적인 사례를 통해 출원 비용을 계산해보겠습니다.

사례 1: 화장품 브랜드 "뷰티글로우"

출원 계획

- 상표명: 뷰티글로우
- 상품류: 3류 (화장품)
- 지정상품: 화장품, 향수, 비누, 샴푸, 스킨로션 (5개)

비용 계산

- 출원료: 46,000원 (고시상품명 사용)
- 등록료: 201,000원
- **총 비용: 247,000원**

사례 2: 온라인 쇼핑몰 "스마트딜"

출원 계획

- 상표명: 스마트딜
- 상품류: 35류 (광고/판매업), 9류 (전자기기)
- 지정상품: 각 류별 7개씩

비용 계산

- 출원료: 46,000원 × 2류 = 92,000원
- 등록료: 201,000원 × 2류 = 402,000원
- **총 비용: 494,000원**

사례 3: 음식점 "맛있는집"

출원 계획

- 상표명: 맛있는집 (식별력 문제로 등록 어려움)
- 개선안: 맛나루 (조어)
- 상품류: 43류 (음식점업)

비용 계산

- 출원료: 46,000원
- 등록료: 201,000원
- **총 비용: 247,000원**

이 사례에서 중요한 점은 상표명 자체입니다. "맛있는집"은 기술적 표현으로 등록이 어려우므로, 처음부터 등록 가능한 상표명으로 출원하는 것이 비용 면에서도 유리합니다.

ChatGPT 활용 포인트 - 비용 시뮬레이션

본인의 상황에 맞는 비용을 계산해보세요.

내 상표출원 비용을 정확히 계산해줘.

출원 정보:

- 상표명: [본인의 상표명]
- 상품류 및 지정상품:
  * [X류]: [상품명 나열]
  * [Y류]: [상품명 나열]
- 출원 방식: 전자출원
- 고시상품명 사용 여부: [예/아니오]



다음을 계산해줘:

1. 총 출원료 (할인 적용)
2. 예상 등록료
3. 10년 후 갱신료
4. 총 20년간 소요 비용
5. 변리사 대행 시와의 비용 비교

단계별 납부 일정도 알려줘.

숨겨진 비용은 없을까?

상표출원에서 기본 비용 외에 추가로 발생할 수 있는 비용들을 알아보겠습니다.

예상 가능한 추가 비용

우선심사 신청료 (선택사항)

- 비용: 160,000원/류
- 혜택: 심사기간 2-4개월로 단축
- 권장 대상: 급히 등록이 필요한 경우

거절통지 대응 비용

- 의견서 제출: 무료 (직접 작성 시)
- 재심사 청구: 200,000원/류
- 거절결정불복심판: 240,000원/류

기타 절차 비용

- 보정서 제출료: 4,000원
- 출원분할료: 10,000원 (조건 충족 시)
- 주소변경 신고: 무료

비용 발생을 줄이는 방법

1. 철저한 사전 조사 선행상표 조사를 충분히 하면 거절통지를 받을 확률이 줄어듭니다.

2. 등록 가능한 상표명 선택 1장에서 배운 내용을 활용해 식별력 있는 상표명을 선택하세요.

3. 적정한 지정상품 선정 너무 많은 상품을 지정하면 비용만 늘어납니다. 핵심 상품 위주로 선정하세요.

4. 표준명칭 적극 활용 고시 표준명칭을 사용하면 할인 혜택과 함께 심사도 원활해집니다.

실전 체크리스트

3장을 마치기 전에, 다음 항목들을 확인해보세요.

비용 계산 완료

- ☐ 내 출원 계획의 총 비용 계산 완료
- ☐ 출원료와 등록료 구분해서 파악
- ☐ 지정상품 개수에 따른 추가비용 확인
- ☐ 장기적 비용 (갱신료 포함) 검토

비용 절약 방안 적용

- ☐ 전자출원 선택으로 할인 적용
- ☐ 고시 표준명칭 사용으로 추가 할인
- ☐ 불필요한 상품류/상품 제외
- ☐ 단계적 출원 전략 수립 (필요시)

추가 비용 대비

- ☐ 거절통지 가능성 및 대응 비용 파악
- ☐ 우선심사 필요 여부 판단
- ☐ 예비 예산 확보 (총 비용의 20% 추가)

ChatGPT 활용

- ☐ 비용 최적화 프롬프트 활용
- ☐ 고시상품명 확인 프롬프트 활용
- ☐ 비용 시뮬레이션 프롬프트 활용

모든 항목을 체크했다면 비용 계획이 완료된 것입니다. 4장에서는 상표출원에서 가장 중요한 체크포인트들을 자세히 알아보겠습니다.

핵심 포인트 상표출원 비용은 생각보다 부담스럽지 않습니다. 전자출원과 고시상품명 사용으로 할인을 받고, 적정한 지정상품을 선택하면 비용을 크게 절약할 수 있습니다. ChatGPT를 활용하면 최적의 비용 전략을 수립할 수 있습니다.

4장 | 상표출원에서 꼭 챙겨야 할 핵심 체크포인트

1. 선행상표 조사, 왜 중요한가요?

상표출원에서 가장 중요한 단계는 바로 선행상표 조사입니다. 이 과정을 소홀히 하면 몇 개월 후 거절통지를 받거나, 최악의 경우 출원비용을 모두 날릴 수 있습니다.

유사상표 출원 시의 위험성

거절 가능성이 높아집니다 이미 등록된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 같은 상품 분야에 출원하면, 특허청에서 거절결정을 내립니다. 이때 출원료는 환불되지 않습니다.

시간과 비용이 추가로 발생합니다 거절통지를 받으면 의견서를 제출하거나 재심사를 청구해야 하는데, 이 과정에서 추가 비용과 시간이 소요됩니다.

사업 계획에 차질이 생깁니다 상표등록이 지연되면 브랜드 런칭이나 마케팅 계획에도 영향을 미칠 수 있습니다.

초간단 KIPRIS 검색법

KIPRIS(키프리스)는 특허청이 운영하는 무료 특허정보 검색 사이트입니다. 여기서 선행상표를 조사할 수 있습니다.

기본 검색 방법

1. **KIPRIS 사이트 접속** (kipris.or.kr)
2. **'상표' 탭 선택**
3. **검색창에 상표명 입력**
4. **검색 결과 확인**

고급 검색 활용

- **유사검색 옵션 체크**: 비슷한 발음이나 철자의 상표도 함께 검색
- **상품분류 지정**: 내가 출원하려는 상품류로 범위 제한
- **출원인 검색**: 특정 회사의 상표 현황 파악

검색 시 주의사항

- 정확한 상표명뿐만 아니라 유사한 표현도 검색해보세요
- 한글과 영문을 모두 확인하세요
- 발음이 비슷한 상표도 체크하세요

ChatGPT 활용 포인트 - 검색 키워드 확장

효과적인 선행조사를 위해 검색 키워드를 확장해보세요.

내 상표와 유사할 수 있는 검색 키워드를 만들어줘.

상표명: [본인의 상표명]
사업분야: [구체적인 업종]

다음을 생성해줘:

1. 발음이 유사한 표현들 5개
2. 의미가 비슷한 단어들 5개
3. 철자가 유사한 변형들 5개
4. 영문/한글 조합 가능성들
5. 줄임말이나 변형 가능성들

각각에 대해 검색해야 하는 이유도 설명해줘.



2. 지정상품, 제대로 선정하기

지정상품은 상표권의 보호 범위를 결정하는 핵심 요소입니다. 너무 좁게 지정하면 보호받지 못하는 영역이 생기고, 너무 넓게 지정하면 비용만 늘어납니다.

상품류(NCL 국제분류) 이해하기

1류~34류: 상품 분야

- 1류: 화학품
- 3류: 화장품, 세제
- 9류: 전자기기, 소프트웨어
- 25류: 의류, 신발
- 30류: 커피, 차, 과자
- 32류: 맥주, 음료

35류~45류: 서비스 분야

- 35류: 광고, 판매업
- 36류: 금융, 부동산
- 41류: 교육, 오락
- 42류: 과학기술 서비스
- 43류: 음식점, 숙박업
- 44류: 의료, 미용

우리가 주로 사용하는 상품류들

- **온라인 쇼핑몰**: 35류 (판매업) + 해당 상품류
- **음식점/카페**: 43류 (음식점업) + 30류 (식품)
- **화장품 브랜드**: 3류 (화장품) + 35류 (판매업)
- **의류 브랜드**: 25류 (의류) + 35류 (판매업)

- **IT 서비스**: 42류 (기술서비스) + 9류 (소프트웨어)

ChatGPT 활용 포인트 - 지정상품 최적화

사업에 맞는 최적의 지정상품을 선정해보세요.

내 사업에 최적화된 지정상품을 추천해줘.

사업 정보:

- 현재 사업: [구체적인 사업 내용]
- 주력 상품/서비스: [현재 판매하는 것들]
- 향후 계획: [1-2년 내 확장 예정인 분야]
- 대상 고객: [주요 고객층]
- 판매 채널: [오프라인/온라인/둘 다]



다음을 제안해줘:

1. 필수 상품류 3개 (반드시 등록해야 할 것)
2. 각 상품류별 핵심 지정상품 7개씩
3. 선택 상품류 2개 (예산 여유시 고려할 것)
4. 단계별 출원 전략

비용과 보호 효과를 균형있게 고려해서 답변해줘.

3. 상표의 '식별력'을 높이는 꿀팁

식별력은 상표등록의 핵심 요건입니다. 아무리 좋은 이름이라도 식별력이 없으면 등록받을 수 없습니다.

유사상품과 확실히 구분되는 상표 만들기

식별력이 강한 상표의 특징

- **조어**: 기존에 없던 새로운 단어 (예: 코카콜라, 제록스)
- **임의선택표장**: 상품과 관련 없는 기존 단어 (예: 애플 - 컴퓨터, 아마존 - 쇼핑몰)
- **암시적 표장**: 상품을 직접 설명하지 않고 연상시키는 단어

식별력이 약한 표현들

- **기술적 표장**: 상품의 품질, 효능을 직접 나타내는 말 (예: "좋은 약", "맛있는 빵")
- **지리적 표장**: 상품의 산지를 나타내는 말 (예: "부산 어묵", "제주 귤")
- **성질표시**: 상품의 종류, 용도를 설명하는 말 (예: "프리미엄", "내츄럴")

상표에서 가장 중요한 '요부' 이해하기

요부란 상표에서 가장 인상적이고 식별력이 강한 부분을 말합니다. 심사관은 상표의 유사성을 판단할 때 요부를 중심으로 비교합니다.

요부가 되기 쉬운 부분

- 독창적인 조어나 단어
- 특별한 의미를 가진 부분
- 시각적으로 눈에 띄는 부분

요부가 되기 어려운 부분

- 업계에서 흔히 사용하는 표현
- 상품의 종류를 나타내는 말

- 지역명이나 성씨 등

예시 분석

- **"맥도날드"**: 전체가 요부 (고유한 성씨이지만 패스트푸드와 관련 없음)
- **"스타벅스 커피"**: "스타벅스"가 요부 ("커피"는 상품 종류 표시)
- **"삼성전자"**: "삼성"이 요부 ("전자"는 업종 표시)

ChatGPT 활용 포인트 - 식별력 분석

내 상표의 식별력을 분석해보세요.

내 상표의 식별력을 분석해줘.

상표명: [본인의 상표명]
사업분야: [구체적인 업종]
대상 상품: [지정하려는 주요 상품들]

다음을 분석해줘:

1. 전체적인 식별력 수준 (상/중/하)
2. 각 구성 요소별 식별력 평가
3. 요부(가장 중요한 부분) 식별
4. 약한 부분이 있다면 개선 방안
5. 심사에서 지적받을 가능성

구체적인 근거와 함께 개선안을 제시해줘.

4. 내 상표 지키기: 상표 모니터링하기

상표를 등록한 후에도 지속적인 관리가 필요합니다. 다른 사람이 유사한 상표를 무단으로 사용하거나 출원하는 것을 감시해야 합니다.

KIPRIS로 꾸준히 상표 모니터링하는 법

정기적 검색

- **월 1회**: 내 상표명과 유사한 새로운 출원 확인
- **분기별**: 업계 전반의 상표 동향 파악
- **중요 시점**: 신제품 출시 전후 집중 모니터링

모니터링 범위

- 동일/유사 상표명
- 같은 상품류의 새로운 출원
- 경쟁사의 상표 출원 동향
- 국제상표 출원 중 국내 지정건

유사상표 발견 시 대처법 안내

1단계: 상세 분석

- 출원/등록 상태 확인
- 지정상품 범위 비교
- 유사도 정도 판단

2단계: 법적 검토

- 상표권 침해 가능성 평가
- 대응 방안 수립

- 필요시 전문가 상담

3단계: 적절한 대응

- **경고장 발송**: 협의를 통한 해결 시도
- **이의신청**: 출원공고 중인 경우
- **무효심판**: 등록된 경우
- **침해소송**: 무단사용이 확실한 경우

ChatGPT 활용 포인트 - 모니터링 계획 수립

체계적인 모니터링 계획을 세워보세요.

내 상표를 보호하기 위한 모니터링 계획을 세워줘.

현재 상황:

- 등록 상표명: [본인의 상표명]
- 지정상품류: [등록된 상품류들]
- 주요 경쟁사: [알고 있는 경쟁업체들]
- 사업 규모: [소규모/중간/대규모]



다음을 계획해줘:

1. 모니터링 주기와 범위
2. 검색해야 할 키워드 목록
3. 위험 상황별 대응 매뉴얼
4. 전문가 도움이 필요한 기준
5. 연간 모니터링 일정

실행 가능한 구체적인 계획으로 작성해줘.

실전 체크리스트

4장을 마치기 전에, 다음 항목들을 확인해보세요:

선행상표 조사 완료

- ☐ KIPRIS에서 기본 검색 완료
- ☐ 유사 검색으로 확장 조사 완료
- ☐ 주요 경쟁사 상표 현황 파악
- ☐ 검색 결과 문서로 정리 보관

지정상품 최적화

- ☐ 필수 상품류와 선택 상품류 구분
- ☐ 각 상품류별 핵심 상품 7개 이하로 선정
- ☐ 고시 표준명칭 사용 여부 확인
- ☐ 비용 대비 보호 효과 검토

식별력 검증

- ☐ 상표의 요부 식별 완료
- ☐ 기술적 표현 사용 여부 점검
- ☐ 식별력 약한 부분 개선안 마련
- ☐ 등록 가능성 종합 평가

모니터링 체계 구축

- ☐ 정기 모니터링 일정 수립
- ☐ 검색 키워드 목록 작성
- ☐ 위험 상황별 대응 방안 준비
- ☐ 전문가 연락처 확보

ChatGPT 활용

- ☐ 검색 키워드 확장 프롬프트 활용
- ☐ 지정상품 최적화 프롬프트 활용
- ☐ 식별력 분석 프롬프트 활용
- ☐ 모니터링 계획 프롬프트 활용

모든 항목을 체크했다면 상표출원의 핵심 체크포인트를 모두 완료한 것입니다. 5장에서는 ChatGPT를 본격적으로 활용하여 선행상표 분석을 자동화하는 방법을 알아보겠습니다.

핵심 포인트 상표출원의 성공은 철저한 사전 준비에 달려 있습니다. 선행상표 조사, 적절한 지정상품 선정, 식별력 확보, 지속적인 모니터링이 핵심입니다. ChatGPT를 활용하면 이 모든 과정을 체계적이고 효율적으로 진행할 수 있습니다.

5장 | ChatGPT 활용법 ① - 출원 전 내 상표 점검하기

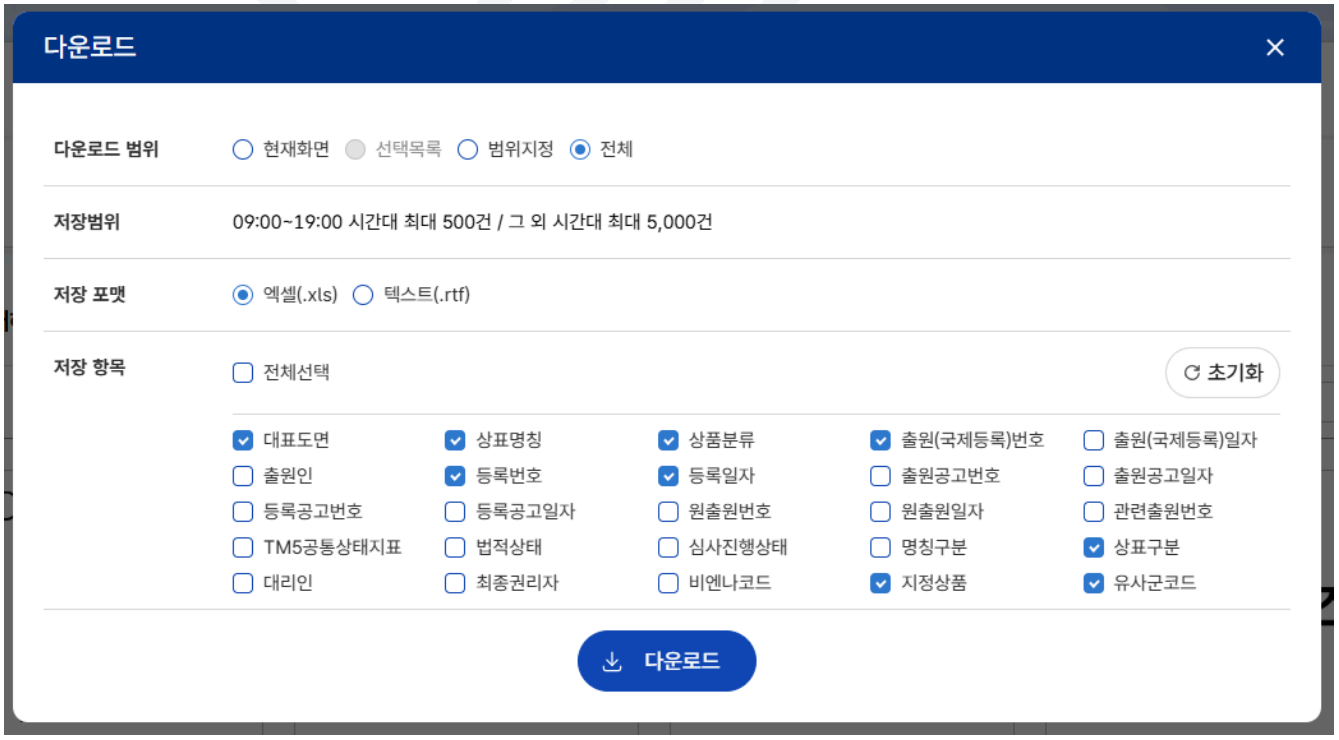
1. KIPRIS 검색결과를 ChatGPT에 분석시키기

4장에서 KIPRIS 기본 검색법을 배웠다면, 이제 본격적으로 ChatGPT를 활용해 검색결과를 체계적으로 분석해봅시다. 수백 건의 검색결과를 일일이 확인하는 것은 시간도 오래 걸리고 중요한 부분을 놓치기 쉽습니다. ChatGPT를 활용하면 이런 작업을 훨씬 효율적으로 처리할 수 있습니다.

상표 검색 결과 다운로드법

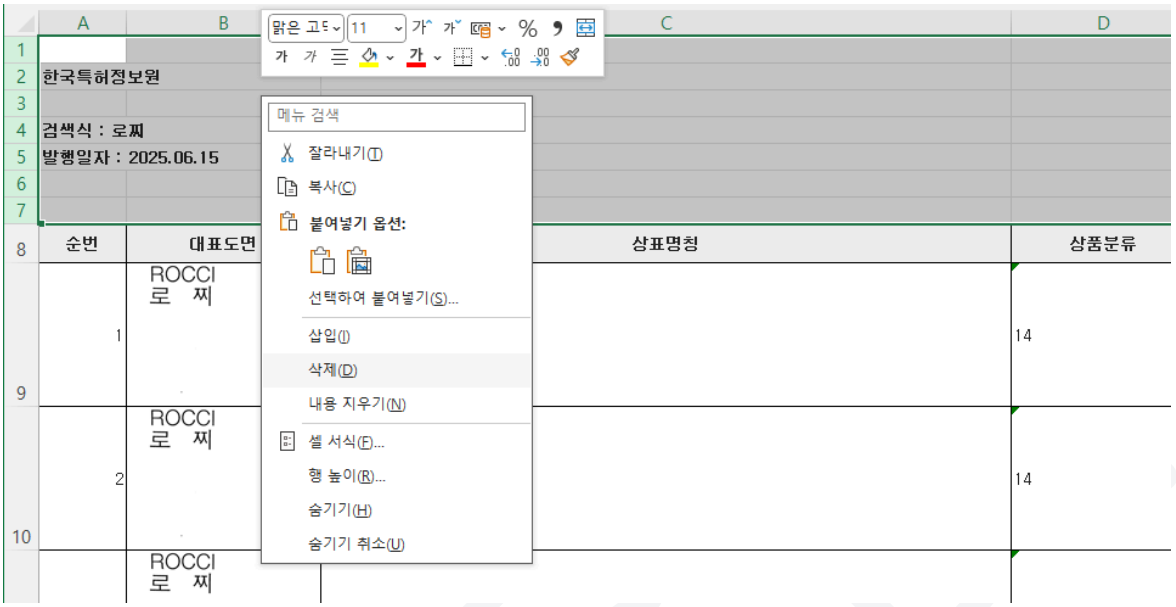
KIPRIS에서 검색결과 저장하기

1. **KIPRIS에서 상표 검색 완료 후 결과 페이지에서 '엑셀 저장' 클릭**



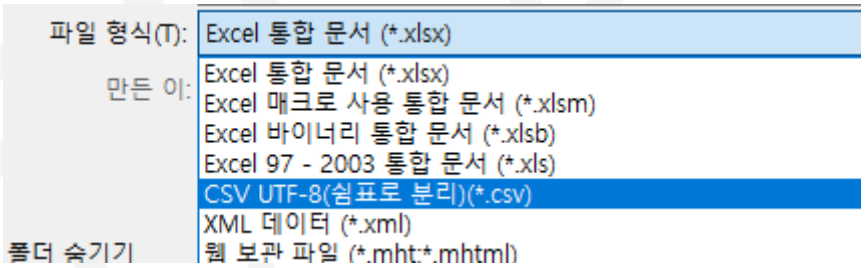
2. **다운로드된 엑셀 파일을 열어서 불필요한 행 삭제**

   - 가장 위쪽에 “한국특거정보원”, “검색식”등 불필요한 행을 삭제합니다.



3. **CSV 파일로 저장 (UTF-8 인코딩)**

   - 엑셀 파일보다 CSV파일을 GPT가 더 잘 인식합니다.
   - 엑셀에서 '다른 이름으로 저장' → 'CSV UTF-8' 선택
   - 한글 깨짐 방지를 위해 인코딩을 반드시 확인하세요



정리 팁

- 양이 많아도 분석이 가능합니다. 모두 다운로드 하세요.
- 직접 수정하거나 선별하지 말고 모두 GPT에 입력해주세요.

유사상표 여부 판단받기 (실제 프롬프트 예시 제공)

이제 실제로 사용할 수 있는 프롬프트 3개를 제공합니다. 상황에 따라 선택해서 사용하거나, 본인 상황에 맞게 변형해서 활용하세요.

프롬프트 1: 기본 유사도 분석

내 상표와 선행상표들의 유사도를 분석해줘.



내 상표 정보:

- 상표명: [여기에 본인의 상표명 입력]
- 지정상품: [여기에 주요 지정상품 입력]
- 상품류: [예: 3류, 25류]

선행상표 목록:

[KIPRIS에서 다운로드한 검색결과를 여기에 복사-붙여넣기]

분석 요청사항:

1. 각 선행상표별 유사도를 1-10점으로 평가 (10점이 가장 유사)
2. 유사도가 7점 이상인 상표들을 별도로 나열
3. 발음, 외관, 의미 각각의 유사성 분석
4. 지정상품 겹치는 정도도 함께 고려
5. 출원 시 거절 가능성이 높은 상표 TOP 3 선정

출력 형식:

위험도별로 분류해서 정리해줘.

- 고위험 (유사도 8-10점): 출원 포기 권장
- 중위험 (유사도 5-7점): 신중한 검토 필요
- 저위험 (유사도 1-4점): 출원 가능

각 상표별로 유사한 이유와 대응방안도 제시해줘.

사용법

1. [내 상표 정보] 부분에 본인의 상표명과 지정상품을 정확히 입력하세요
2. [선행상표 목록] 부분에 KIPRIS 검색결과를 복사해서 붙여넣으세요
3. ChatGPT가 분석한 결과를 보고 위험도가 높은 상표들을 별도로 정리하세요

예상 출력 예시

고위험 상표 (유사도 8-10점)

- ABC브랜드 (유사도 9점): 발음 거의 동일, 같은 상품류
- 대응방안: 상표명 변경 권장

중위험 상표 (유사도 5-7점)

- DEF상표 (유사도 6점): 외관상 유사하나 의미 다름
- 대응방안: 의견서 준비 또는 상표 수정 고려

저위험 상표 (유사도 1-4점)

- GHI마크 (유사도 3점): 상품류 다르고 발음도 구별됨
- 대응방안: 출원 진행 가능

프롬프트 2: 상세 법적 분석

상표법 관점에서 내 상표의 등록 가능성을 분석해줘.

분석 대상:

- 내 상표: [본인 상표명]
- 사업분야: [구체적 업종]
- 지정상품류: [출원 예정 상품류]



선행상표 데이터:

[KIPRIS 검색결과 붙여넣기]

법적 분석 항목:

1. 상표법 제34조 제1항 제7호 위반 가능성 (선행상표와의 충돌)
2. 상표법 제33조 위반 가능성 (식별력 부족)
3. 유사상품 분류상 충돌 여부
4. 요부(요소) 중심의 유사성 판단

상세 요청사항:

- 각 선행상표별로 법적 충돌 근거 제시
- 거절통지 받을 확률을 %로 예측
- 만약 거절통지를 받는다면 의견서에서 어떤 논리로 반박할 수 있는지 제안
- 상표 수정 시 등록 가능성을 높일 수 있는 방안

출력 양식:

전체 등록 가능성: [높음/보통/낮음] (예상 성공률: __%)

주요 충돌 상표 분석

[상표명] - 충돌 위험도: [상/중/하]

- 법적 근거:
- 유사 요소:
- 반박 논리:

권장 대응 전략

1. 즉시 출원 가능한 경우: [조건]
2. 수정 후 출원 권장: [수정 방안]
3. 출원 보류 권장: [사유]

거절통지 대응 예상 시나리오

[구체적인 의견서 작성 방향 제시]

활용 팁

- 이 프롬프트는 법적 근거를 중심으로 분석하므로 좀 더 전문적인 결과를 얻을 수 있습니다
- ChatGPT의 법적 분석은 참고용이므로, 복잡한 경우 전문가 상담을 받으세요
- 거절통지 대응 시나리오는 미리 준비해두면 실제 상황에서 유용합니다

주의사항

- AI의 법적 판단은 참고용이며 실제 심사관의 판단과 다를 수 있습니다
- 복잡한 법적 쟁점이 있는 경우 변리사 상담을 권장합니다

프롬프트 3: 시장 전략 관점 분석

비즈니스 관점에서 내 상표 전략을 분석해줘.

내 비즈니스 정보:

- 상표명: [본인 상표명]
- 사업분야: [구체적 업종 및 타겟 고객]
- 사업 규모: [소규모/중간/대규모]
- 예산: [상표 관련 총 예산]
- 사업 계획: [향후 1-2년 확장 계획]



경쟁 상표 현황:

[KIPRIS 검색결과 데이터]

분석 요청사항:

1. 시장 내 상표 포화도 분석 (경쟁 강도)
2. 내 상표의 차별화 포인트 및 강점
3. 주요 경쟁사들의 상표 전략 패턴 파악
4. 상표 충돌 시 비즈니스에 미치는 영향도
5. 최적의 상표 출원 전략 제안

비즈니스 관점 질문:

- 만약 상표등록에 실패한다면 대안은?
- 경쟁사와 차별화할 수 있는 상표 수정안은?

- 단계적 상표 출원으로 비용을 분산시킬 방법은?
- 해외 진출 시에도 사용할 수 있는 상표인가?

출력 형식:

시장 경쟁 환경 분석

- 상표 포화도: [높음/보통/낮음]
- 주요 경쟁사: [상위 3-5개 업체 및 그들의 상표 전략]
- 시장 기회: [틈새 포인트나 차별화 기회]



내 상표의 경쟁력 평가

- 강점: [차별화 요소, 기억하기 쉬운 정도 등]
- 약점: [개선이 필요한 부분]
- 기회: [활용할 수 있는 시장 공백]
- 위험: [경쟁사 견제나 법적 리스크]

권장 상표 전략

1. 우선순위 1: [즉시 실행해야 할 전략]
2. 중장기 계획: [향후 6개월-1년 내 계획]
3. 대안 시나리오: [Plan B, C 등]

비용 대비 효과 분석

- 예상 ROI: [상표등록으로 얻을 수 있는 가치]
- 리스크 관리: [최소 비용으로 위험을 줄이는 방법]

활용 방법

1. 비즈니스 정보를 구체적으로 입력할수록 더 정확한 분석을 받을 수 있습니다
2. 경쟁사 정보도 함께 제공하면 더 나은 전략을 얻을 수 있습니다
3. 결과를 바탕으로 상표 출원 계획을 수정하거나 보완하세요

기대 효과

- 단순한 법적 분석을 넘어 비즈니스 성공에 도움이 되는 상표 전략 수립
- 경쟁사 대비 차별화 포인트 발견
- 예산 효율적인 상표 출원 계획 수립

분석 결과 활용법

ChatGPT가 제공한 분석 결과를 어떻게 활용할지 알아봅시다.

고위험 상표가 발견된 경우

- 상표명 변경을 진지하게 고려하세요
- 변경이 어렵다면 전문가 상담을 받아보세요
- 의견서 준비 비용까지 고려해서 출원 여부를 결정하세요

중위험 상표가 있는 경우

- 해당 상표들을 중심으로 더 자세한 분석을 해보세요
- 상표의 일부 수정으로 위험을 줄일 수 있는지 검토하세요
- 의견서 작성 논리를 미리 준비해두세요

저위험으로 판단된 경우

- 안심하고 출원을 진행하되, 정기적으로 모니터링하세요
- 혹시 놓친 유사상표가 있는지 다른 키워드로도 검색해보세요

2. 내 상표 설명문도 ChatGPT가 대신 써줍니다

상표출원서에는 '상표의 설명' 항목이 있습니다. 필수는 아니지만 작성해두면 심사에 도움이 됩니다. 특히 외국어나 조어, 도형이 포함된 상표라면 반드시 설명을 넣는 것이 좋습니다.

문자상표 설명 프롬프트 따라하기

문자로만 이루어진 상표의 설명문을 작성할 때 사용하는 프롬프트입니다.

문자상표 설명 프롬프트

```
상표출원서에 들어갈 '상표의 설명'을 작성해줘.

**상표 정보:**
    - 상표명: [본인의 상표명]
    - 구성: [한글/영문/한글+영문/기타]
    - 의미: [특별한 의미가 있다면 설명, 없다면 '조어' 또는 '임의선택']
**작성 요구사항:**
    1. 간결하고 명확하게 1-2문장으로 작성
    2. 발음이 어려운 경우 독음 표기
    3. 외국어인 경우 한글 발음과 의미 병기
    4. 홍보성 문구나 주관적 표현 제외
    5. 객관적 사실만 기술
**출력 형식:**
    "본 상표 '[상표명]'은 _____ 입니다."
**참고 예시:**
  - "본 상표 'BEAUTY GLOW'는 영문으로 '아름다운 빛남'을 의미합니다."
  - "본 상표 '뷰티글로우'는 특별한 의미가 없는 조어입니다."
  - "본 상표 'トヨタ'는 일본어로 '토요타'로 발음되며 창업자의 성을 딴 것입니다."
```

실제 사용 예시

만약 상표명이 "스마트딜"이라면:

입력: "상표명: 스마트딜, 구성: 한글, 의미: 영문 Smart Deal의 한글 표기"

예상 출력: "본 상표 '스마트딜'은 영문 'Smart Deal'을 한글로 표기한 것으로 '똑똑한 거래'를 의미합니다."

도형(로고) 상표 설명 쉽게 작성하기

로고나 그림이 포함된 상표의 설명은 조금 더 복잡합니다. 시각적 요소를 텍스트로 설명해야 하기 때문입니다.

도형상표 설명 프롬프트

도형상표의 설명문을 작성해줘.

상표 구성 요소:

- 주요 도형: [원형/사각형/동물/식물/기타 - 구체적으로 설명]
- 색상: [사용된 색상들, 흑백인 경우 '흑백'으로 표기]
- 배치: [도형들의 위치 관계]
- 특징: [눈에 띄는 특별한 부분]

설명 요구사항:

1. 도형의 모양을 객관적으로 묘사
2. 색상이 상표의 구성요소인 경우에만 색상 언급
3. 상징적 의미가 명확한 경우에만 의미 설명
4. 주관적 해석이나 미적 평가 제외

출력 형식:

"본 상표는 _____ 도형으로 구성되어 있으며, _____ 을 나타냅니다."

참고 예시:

- "본 상표는 붉은색 원형 안에 흰색 나무 형상이 그려진 도형상표입니다."
- "본 상표는 파란색과 초록색으로 이루어진 지구 모양의 도형으로 구성되어 있습니다."

복합(문자+도형) 상표도 간단 해결

가장 일반적인 형태인 문자와 도형이 결합된 상표의 설명법입니다.

복합상표 설명 프롬프트

문자와 도형이 결합된 상표의 설명을 작성해줘.

상표 구성:

- 문자 부분: [포함된 문자나 단어]
- 문자 의미: [의미나 발음]
- 도형 부분: [그림이나 로고의 모양]
- 배치 관계: [문자와 도형의 위치]
- 색상: [해당되는 경우]



작성 기준:

1. 문자 부분과 도형 부분을 각각 설명
2. 전체적인 구성과 배치 관계 설명
3. 각 요소의 의미를 간단히 설명
4. 하나의 자연스러운 문장으로 연결

출력 양식:

"본 상표는 '[문자 부분]'이라는 문자와 [도형 설명]이 결합된 구성으로, 전체적으로 [종합적 의미]를 나타냅니다."

실제 예시:

- "본 상표는 'CAFE BEAN'이라는 영문 문자 아래에 커피콩 모양의 갈색 도형이 배치된 구성으로, 전체적으로 커피전문점임을 나타냅니다."
- "본 상표는 한글 '행복마트' 옆에 장바구니 모양의 도형이 결합된 구성입니다."

활용 팁

1. **간결함이 핵심입니다**
    - 너무 자세한 설명보다는 핵심만 간단히 기술하세요
    - 1-2문장 정도가 적당합니다
2. **객관적 사실만 기술하세요**
    - "아름답다", "세련되다" 같은 주관적 표현은 피하세요
    - "친근한 느낌을 준다" 같은 홍보성 문구도 제외하세요
3. **색상 언급 주의**
    - 흑백으로 출원하는 경우 색상을 언급하지 마세요
    - 색채상표로 출원하는 경우에만 색상을 구체적으로 설명하세요

실전 체크리스트

5장을 마치기 전에, 다음 항목들을 확인해보세요:

KIPRIS 검색 및 분석 완료

- ☐ KIPRIS에서 선행상표 검색 완료
- ☐ 검색결과를 엑셀/CSV로 다운로드
- ☐ ChatGPT 3가지 프롬프트 중 적합한 것 선택하여 분석 완료
- ☐ 고위험 상표들을 별도로 정리
- ☐ 분석 결과에 따른 대응 방안 수립

상표 설명문 작성 완료

- ☐ 상표 유형(문자/도형/복합)에 맞는 프롬프트 선택
- ☐ ChatGPT로 설명문 초안 생성
- ☐ 생성된 설명문을 검토하고 필요시 수정
- ☐ 객관적 사실만 포함되어 있는지 확인
- ☐ 홍보성 문구나 주관적 표현 제거

출원 준비 완료 확인

- ☐ 선행조사 결과를 종합하여 출원 진행 여부 최종 결정
- ☐ 상표명 수정이 필요한 경우 대안 준비
- ☐ 거절통지 가능성과 대응 방안 검토
- ☐ 상표 설명문을 출원서에 포함할 준비 완료

ChatGPT 활용 숙달

- ☐ 3가지 분석 프롬프트의 차이점과 활용법 이해
- ☐ 상표 유형별 설명 프롬프트 활용법 숙지
- ☐ AI 분석 결과의 한계와 주의사항 인지

☐ 필요시 전문가 상담을 받을 준비 완료

모든 항목을 체크했다면 ChatGPT를 활용한 상표 분석 과정을 완료한 것입니다. 6장에서는 더욱 고급 기능인 이미지 분석을 활용하여 로고 상표를 처리하는 방법을 알아보겠습니다.

핵심 포인트 ChatGPT는 대량의 선행상표 데이터를 빠르게 분석하여 위험도를 평가해주는 강력한 도구입니다. 또한 상표 설명문 작성도 자동화할 수 있어 출원 준비 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다. 다만 AI의 분석은 참고용이므로 최종 판단은 출원인이 해야 한다는 점을 잊지 마세요.

6장 | ChatGPT 활용법 ② - 로고 이미지 업로드로 상표설명 완성하기

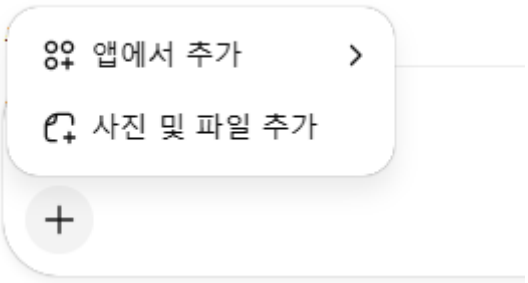
1. 이미지 상표 분석도 ChatGPT로 가능합니다

5장에서는 텍스트 기반의 상표 분석을 다뤘다면, 이번 장에서는 ChatGPT의 이미지 인식 기능을 활용해 로고나 도형 상표를 분석하는 방법을 알아보겠습니다. 2024년부터 ChatGPT는 이미지를 직접 업로드하고 분석할 수 있는 기능을 제공하고 있어, 복잡한 로고도 쉽게 설명문으로 변환할 수 있습니다.

로고 이미지 파일 올리고 바로 설명받기

ChatGPT 이미지 업로드 방법

1. **ChatGPT 대화창에서 “+”모양 아이콘 클릭**
2. **'사진 및 파일 추가' 선택 후 로고 파일 첨부**



3. **JPG, PNG, GIF 등 주요 이미지 형식 모두 지원**
4. **파일 크기는 20MB 이하 권장**

이미지 준비 팁

- 가능한 한 고해상도로 준비하세요 (300dpi 이상)
- 배경이 깔끔한 이미지일수록 분석 정확도가 높아집니다
- 여러 버전이 있다면 가장 선명한 버전을 사용하세요
- 워터마크나 불필요한 텍스트는 제거해주세요

도형상표 설명, AI 활용 실전 예시

이제 실제로 사용할 수 있는 이미지 분석 프롬프트들을 제공합니다. 상황에 맞게 선택해서 활용하세요.

프롬프트 1: 기본 도형 분석

첨부한 이미지를 상표출원서용 설명문으로 작성해줘.

분석 요청사항:

1. 주요 구성 요소 식별 (도형, 문자, 기호 등)
2. 색상 정보 (색채상표인지 흑백상표인지 먼저 확인 필요)
3. 각 요소의 배치와 크기 관계
4. 특별히 눈에 띄는 디자인 특징

출력 요구사항:

- 객관적이고 간결한 설명 (1-2문장)
- 상표의 설명란에 바로 사용 가능한 형태
- 주관적 평가나 미적 표현 제외
- "본 상표는 _____ 로 구성되어 있습니다" 형식

주의사항:

만약 색상이 포함된 이미지라면, 색채상표로 출원할지 흑백상표로 출원할지 먼저 알려주세요.

- 색채상표: 색상을 포함하여 설명
- 흑백상표: 색상 언급 없이 형태만 설명

예시 출력:

"본 상표는 원형 테두리 안에 나무 형상이 중앙에 배치된 도형으로 구성되어 있습니다."

사용법

1. 로고 이미지를 ChatGPT에 업로드합니다
2. 위 프롬프트를 복사해서 붙여넣습니다
3. 색채상표 여부를 먼저 결정하고 ChatGPT에게 알려줍니다
4. 생성된 설명문을 검토하고 필요시 수정합니다

활용 포인트

- 복잡한 로고도 주요 구성 요소를 명확히 파악할 수 있습니다
- 사람이 놓치기 쉬운 세부 요소도 AI가 찾아줄 수 있습니다
- 여러 번 분석을 요청해서 가장 적절한 설명을 선택할 수 있습니다

프롬프트 2: 복합상표 분석

첨부한 이미지는 문자와 도형이 결합된 복합상표입니다. 상표출원서용 설명문을 작성해줘.

분석 세부사항:

1. 문자 부분 분석:

- 포함된 모든 텍스트 식별
- 언어 구분 (한글/영문/기타)
- 특별한 폰트나 서체 특징
- 문자의 배치 위치



2. 도형 부분 분석:

- 그림이나 심볼의 형태
- 도형의 위치 (문자 위/아래/옆/안)
- 도형의 상징적 의미 (명확한 경우만)

3. 전체 구성 분석:

- 문자와 도형의 크기 비율
- 전체적인 배치 방식
- 통합적 디자인 특징

출력 형식:

"본 상표는 '[문자내용]'이라는 [언어] 문자와 [도형설명]이 [배치관계]로 결합된 구성입니다."

실제 예시:

- "본 상표는 'SWEET CAFE'라는 영문 문자 위에 커피컵 모양의 도형이 배치된 구성입니다."
- "본 상표는 '행복마트'라는 한글 문자 옆에 장바구니 형상의 도형이 결합된 구성입니다."

추가 요청:

만약 문자 부분에 특별한 의미가 있다면 (조어, 외국어, 고유명사 등) 별도로 설명해주세요.

사용 시나리오

시나리오 1: 브랜드명 + 심볼 로고

- 회사명이나 브랜드명과 함께 심볼이 있는 일반적인 로고
- 예: "삼성" + 타원형 심볼, "스타벅스" + 사이렌 그림

시나리오 2: 이니셜 + 장식 요소

- 회사 이니셜을 중심으로 장식적 요소가 추가된 로고
- 예: "KB" + 하트 모양, "LG" + 원형 테두리

시나리오 3: 설명적 텍스트 + 일러스트

- 업종을 설명하는 텍스트와 관련 일러스트가 결합
- 예: "피자스쿨" + 피자 그림, "꽃배달" + 꽃 일러스트

프롬프트 3: 추상적 도형 분석

첨부한 이미지는 추상적이거나 기하학적인 도형상표입니다. 출원서용 설명문을 작성해줘.

분석 접근법:

1. 기본 형태 파악:

- 기하학적 도형 (원, 사각형, 삼각형 등)
- 곡선과 직선의 조합
- 대칭성 여부
- 전체적인 외곽선 형태



2. 구성 요소 분석:

- 여러 도형의 조합인지 단일 도형인지
- 겹치는 부분이나 교차점
- 패턴이나 반복 요소
- 빈 공간(네거티브 스페이스) 활용

3. 시각적 특징:

- 굵기나 선의 두께
- 그라데이션이나 음영 효과
- 3D 효과나 입체감
- 동적인 느낌이나 방향성

주의사항:

- 구체적인 사물로 해석하려 하지 말고 있는 그대로 설명
- "~같다", "~를 연상시킨다" 등의 추측성 표현 지양
- 정확히 보이는 형태만 객관적으로 기술

출력 형식:

"본 상표는 [기본형태] 형태의 도형으로, [세부특징]을 가지고 있습니다."

실제 예시:

- "본 상표는 세 개의 원이 삼각형 형태로 배치된 기하학적 도형입니다."
- "본 상표는 곡선과 직선이 교차하여 만들어진 대칭적 형태의 추상 도형입니다."
- "본 상표는 두 개의 사각형이 회전하며 겹쳐진 형태의 기하학적 구성입니다."

추가 분석 요청:

이 도형이 특정한 문자나 숫자를 형상화한 것으로 보인다면 그 점도 언급해주세요.

활용 가능한 로고 유형

기하학적 패턴

- 원, 사각형, 삼각형 등의 조합
- 대칭적이거나 규칙적인 배열
- 미니멀한 현대적 디자인

추상적 심볼

- 구체적 사물을 단순화한 형태
- 브랜드 철학을 상징하는 추상 도형
- 독창적인 창작 도형

타이포그래피 변형

- 문자를 도형화한 로고타입
- 이니셜을 그래픽으로 표현
- 읽기 어려울 정도로 변형된 글자

프롬프트 4: 캐릭터/일러스트 분석

첨부한 이미지는 캐릭터나 일러스트가 포함된 상표입니다. 상표출원서용 설명문을 작성해줘.

분석 요소:

1. 주인공 캐릭터:

- 사람/동물/가상 캐릭터 구분
- 기본적인 외형 특징 (예: 곰, 고양이, 요리사 등)
- 복장이나 액세서리
- 표정이나 동작



2. 배경 및 소품:

- 캐릭터 주변의 사물이나 배경
- 관련 도구나 아이템
- 텍스트나 말풍선

3. 전체적 분위기:

- 색상 톤 (밝은/어두운/화려한 등)
- 스타일 (만화적/사실적/단순화 등)
- 타겟 연령층 추정 가능한 특징

설명 원칙:

- 가장 눈에 띄는 주요 특징 위주로 설명
- 너무 세세한 부분보다는 전체적 인상
- 캐릭터의 감정이나 성격은 명확한 경우만 언급
- 상업적 용도를 암시하는 표현 포함 가능

출력 형식:

"본 상표는 [캐릭터 기본 설명]이 [주요 특징/동작]하는 모습이 그려진 일러스트형 도형상표입니다."

예시 출력:

- "본 상표는 요리사 모자를 쓴 곰 캐릭터가 팬을 들고 있는 모습이 그려진 일러스트형 도형상표입니다."
- "본 상표는 안경을 쓴 올빼미가 책을 들고 있는 형상의 캐릭터형 도형상표입니다."
- "본 상표는 꽃을 들고 웃고 있는 여성 캐릭터가 표현된 일러스트형 도형상표입니다."

추가 고려사항:

만약 이 캐릭터가 특정 업종이나 서비스를 상징하는 것 같다면 (예: 요리사→음식점, 의사→병원) 그 연관성도 언급해주세요.

캐릭터 상표의 특징

업종 연관 캐릭터

- 요리사 캐릭터 → 음식점/요리 관련
- 의사/간호사 → 의료 서비스
- 선생님 → 교육 서비스
- 정비사 → 자동차 수리

감정 표현 캐릭터

- 웃는 얼굴 → 친근함, 즐거움
- 진지한 표정 → 신뢰성, 전문성
- 활동적 포즈 → 역동성, 젊음

동물 캐릭터

- 곰 → 든든함, 따뜻함
- 고양이 → 세련됨, 우아함
- 강아지 → 친근함, 충성심
- 부엉이 → 지혜, 학습

프롬프트 5: 색채상표 특화 분석

첨부한 이미지를 색채상표로 출원하려고 합니다. 색상을 중심으로 한 상표설명을 작성해줘.

색채 분석 요구사항:

1. 주요 색상 식별:

- 사용된 모든 색상을 구체적으로 나열
- 가능하면 색상명으로 표현 (빨간색, 파란색 등)
- 특별한 색조나 톤이 있다면 언급 (밝은, 진한, 연한 등)



2. 색상 배치 및 비율:

- 각 색상이 차지하는 대략적 비율
- 색상 간의 경계나 그라데이션
- 색상의 배치 패턴이나 규칙

3. 색상 조합의 특징:

- 대비되는 색상 조합
- 유사 색상군의 사용
- 특별한 색상 효과 (그라데이션, 음영 등)

출력 형식:

"본 상표는 [주요색상1]과 [주요색상2]이 [배치방식]으로 조합된 색채상표로, [전체적 색상 특징]을 나타냅니다."

색채상표 예시:

- "본 상표는 빨간색과 흰색이 수직으로 이등분된 색채상표입니다."
- "본 상표는 파란색 바탕에 노란색 원형이 중앙에 위치한 색채상표입니다."
- "본 상표는 초록색에서 하늘색으로 그라데이션 효과가 적용된 색채상표입니다."

중요 참고사항:

색채상표는 색상 자체가 상표이므로, 형태나 모양보다는 색상 조합과 배치에 집중해서 설명해주세요.

추가 정보 요청:

- 이 색상 조합이 특정 의미를 가지는지 (예: 태극기 색상, 브랜드 고유 색상 등)
- 업종과 색상의 연관성이 있는지 (예: 초록색→친환경, 빨간색→음식점 등)

색상 코드 안내:

만약 정확한 색상 코드를 알고 있다면 (예: RGB, CMYK, Pantone 등) 함께 제공해주세요. 특허청 출원 시 색상 코드를 요구할 수 있습니다.

색채상표 출원 시 주의사항

색상 선택의 중요성

- 너무 흔한 색상 조합은 등록이 어려울 수 있습니다
- 업종과 관련된 색상은 식별력 문제가 있을 수 있습니다
- 독창적이고 특별한 색상 조합일수록 등록 가능성이 높습니다

색상 설명의 정확성

- 주관적 표현보다는 객관적 색상명 사용
- 가능하면 색상 코드나 표준 색상명 활용

- 색상의 배치와 비율을 정확히 설명

색채상표의 보호범위

- 해당 색상 조합을 다른 사람이 사용할 수 없게 됩니다
- 업종과 밀접한 색상은 보호범위가 제한될 수 있습니다
- 색상만으로 브랜드를 식별할 수 있을 정도여야 합니다

2. AI가 분석한 내용을 검증하는 방법

ChatGPT의 이미지 분석 결과가 나왔다면, 이제 그 내용이 정확한지 검증하는 과정이 필요합니다. AI도 완벽하지 않기 때문에 사람의 검토가 반드시 필요합니다.

이미지 분석 결과 보완하는 팁

1. 분석 결과와 실제 이미지 대조

- ChatGPT가 설명한 내용을 이미지와 하나씩 비교해보세요
- 놓친 요소나 잘못 파악한 부분이 있는지 확인하세요
- 특히 색상이나 위치 관계를 정확히 확인하세요

2. 여러 번 분석 요청하기

- 같은 이미지로 2-3번 다시 분석을 요청해보세요
- 매번 조금씩 다른 결과가 나올 수 있습니다
- 가장 정확하고 완성도 높은 설명을 선택하세요

3. 구체적인 질문으로 보완

이 로고에서 놓친 부분이 있는지 다시 한 번 자세히 살펴보고,
특히 다음 사항들을 확인해줘:

- 텍스트 부분에 빠진 글자는 없는가?
- 작은 장식 요소나 심볼이 추가로 있는가?
- 색상 표현이 정확한가?
- 전체적인 배치 설명이 맞는가?



AI 분석 시 유의사항 및 안전한 사용법

AI의 한계 인식

1. **주관적 해석 위험**
    - AI가 추상적 도형을 구체적 사물로 해석할 수 있습니다
    - "~같다", "~를 연상시킨다" 등의 표현은 삭제하세요
    - 있는 그대로만 설명하도록 수정하세요
2. **세부 요소 누락 가능성**
    - 작은 글자나 심볼을 놓칠 수 있습니다
    - 복잡한 로고일수록 일부 요소를 빠뜨릴 수 있습니다
    - 반드시 사람이 최종 검토해야 합니다
3. **색상 인식의 부정확성**
    - 미묘한 색상 차이를 구분하지 못할 수 있습니다
    - 조명이나 이미지 품질에 따라 색상 인식이 달라집니다
    - 정확한 색상은 원본 파일을 기준으로 판단하세요

안전한 활용 방법

1. **초안 생성 도구로 활용**
    - ChatGPT 결과를 완성품이 아닌 초안으로 여기세요
    - 기본 골격을 잡는 데 활용하고 세부사항은 직접 보완하세요
2. **여러 관점에서 검증**
    - 동료나 가족에게 설명문을 보여주고 이미지와 맞는지 확인받으세요
    - 제3자가 설명문만 보고 로고를 그릴 수 있을 정도로 명확해야 합니다
3. **전문가 검토 고려**
    - 중요한 브랜드나 복잡한 로고라면 변리사 검토를 받으세요
    - 특히 해외 출원을 고려한다면 전문가 도움이 필요합니다

실전 활용 사례

구체적인 사례를 통해 ChatGPT 이미지 분석의 실제 활용법을 알아봅시다.

사례 1: 카페 로고 분석

로고 설명: 커피콩 모양 안에 "BEAN CAFE"라는 글자가 들어있는 갈색 로고

ChatGPT 1차 분석 결과: "본 상표는 갈색 원형 도형 안에 'BEAN CAFE'라는 영문 텍스트가 중앙에 배치된 구성입니다."

문제점 발견: 커피콩 모양의 특징적인 가운데 선을 놓쳤음

수정 요청:

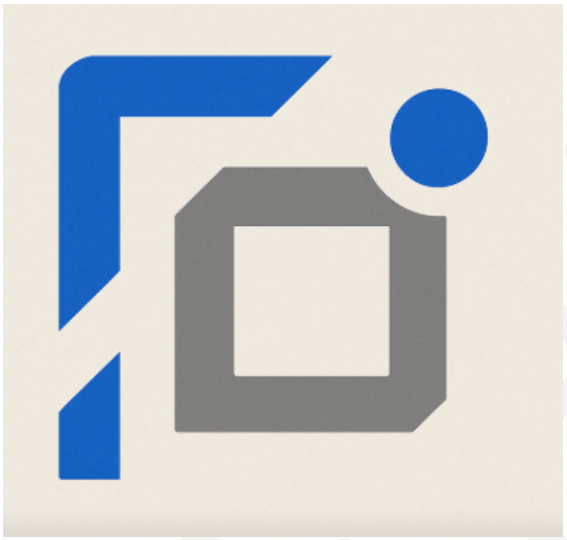
> 다시 자세히 보니 이 도형이 단순한 원형이 아니라
> 커피콩 모양인 것 같습니다. 가운데 세로선이 있는지 확인해주세요.

최종 결과: "본 상표는 'BEAN CAFE'라는 영문 문자가 커피콩 형상의 갈색 도형 안에 배치된 구성입니다."



사례 2: IT 회사 로고 분석

로고 설명: 파란색과 회색으로 이루어진 추상적 기하학 도형



ChatGPT 1차 분석 결과: "본 상표는 파란색 삼각형과 회색 사각형이 겹쳐진 추상적 도형입니다."

추가 확인 요청:

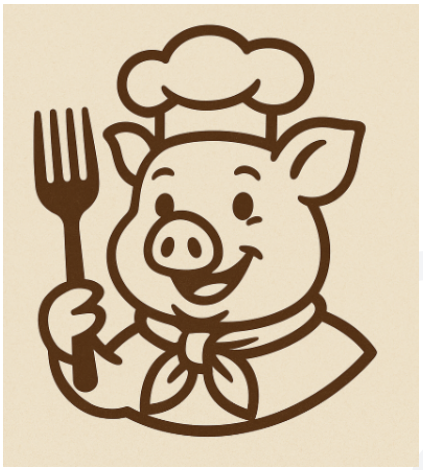
> 이 도형들이 특정한 문자나 숫자를 형상화한 것일 수도 있습니다.
> 전체적인 모양이 알파벳이나 숫자와 비슷한지 확인해주세요.

보완된 결과: "본 상표는 파란색과 회색의 기하학적 도형이 조합되어 알파벳 'A'를 형상화한 추상적 구성입니다."



사례 3: 캐릭터 마스코트 분석

로고 설명: 요리사 모자를 쓴 돼지 캐릭터가 포크를 들고 있는 로고



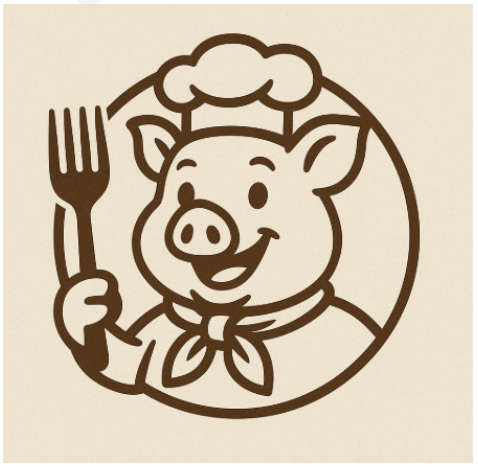
ChatGPT 1차 분석 결과: "본 상표는 흰색 모자를 쓴 분홍색 동물 캐릭터가 도구를 들고 있는 일러스트형 도형상표입니다."

구체성 보완 요청:

동물의 종류와 들고 있는 도구를 더 구체적으로 설명해주세요.

그리고 이 캐릭터가 어떤 업종과 관련이 있는지도 분석해주세요.

최종 완성: "본 상표는 요리사 모자를 쓴 돼지 캐릭터가 포크를 들고 있는 모습이 그려진 일러스트형 도형상표로, 음식점업과 관련된 친근한 이미지를 나타냅니다."



실전 체크리스트

6장을 마치기 전에, 다음 항목들을 확인해보세요:

이미지 분석 준비

- ☐ 로고 이미지를 고화질로 준비 완료
- ☐ 색채상표 vs 흑백상표 출원 방식 결정
- ☐ ChatGPT 이미지 업로드 방법 숙지
- ☐ 상표 유형에 맞는 분석 프롬프트 선택

AI 분석 실행

- ☐ 적합한 프롬프트로 1차 분석 완료
- ☐ 분석 결과와 실제 이미지 대조 검증
- ☐ 놓친 요소나 부정확한 부분 확인
- ☐ 필요시 추가 질문으로 분석 보완
- ☐ 여러 번 분석하여 가장 정확한 결과 선택

설명문 완성도 검증

- ☐ 객관적 사실만 포함되어 있는지 확인
- ☐ 주관적 해석이나 추측성 표현 제거
- ☐ 색상 정보가 출원 방식과 일치하는지 점검
- ☐ 제3자가 읽고 이해할 수 있는 명확성 확보

출원서 작성 준비

- ☐ 최종 설명문을 출원서 양식에 맞게 정리
- ☐ 필요시 전문가 검토 일정 확보
- ☐ 이미지 파일을 출원용 규격으로 준비
- ☐ 색채상표인 경우 색상 코드 정보 준비

ChatGPT 활용 역량 점검

- ☐ 5가지 프롬프트의 적용 상황 구분 이해
- ☐ AI 분석 결과의 한계와 검증 방법 숙지
- ☐ 안전한 AI 활용 원칙 준수
- ☐ 필요시 수동 보완할 수 있는 능력 확보

모든 항목을 체크했다면 ChatGPT를 활용한 이미지 상표 분석 과정을 완료한 것입니다. 7장에서는 출원 완료 후 반드시 해야 할 사후 관리 방법들을 알아보겠습니다.

핵심 포인트 ChatGPT의 이미지 인식 기능을 활용하면 복잡한 로고나 도형 상표도 쉽게 설명문으로 변환할 수 있습니다. 다만 AI 분석 결과는 반드시 사람이 검증해야 하며, 초안 생성 도구로 활용하되 최종 완성은 출원인이 직접 해야 합니다. 상표 유형별로 적합한 프롬프트를 선택하고, 여러 번 분석하여 가장 정확한 결과를 얻는 것이 중요합니다.

7장 | 상표출원 완료 후 반드시 해야 할 일

1. 출원공고부터 등록까지 기다리기

상표출원을 완료했다고 해서 끝이 아닙니다. 오히려 지금부터가 진짜 시작입니다. 출원서를 제출한 후 약 10-14개월간의 심사 과정을 거쳐야 비로소 상표권을 얻을 수 있습니다. 이 기간 동안 무작정 기다리기만 해서는 안 됩니다.

출원공고는 언제 이루어질까요?

심사 과정의 단계별 일정

출원 후 진행되는 과정을 시간순으로 정리하면 다음과 같습니다.

출원 직후 (1-2주)

- 방식심사: 출원서 형식상 오류가 없는지 확인
- 보정요구가 있다면 이 시기에 통지됩니다
- 대부분 자동으로 통과하지만, 첨부파일 오류 등이 있으면 보정 요구를 받습니다

출원 후 3-6개월

- 실체심사 시작: 상표의 등록요건을 본격적으로 심사
- 선행상표와의 충돌 여부, 식별력 유무 등을 검토
- 거절이유가 발견되면 의견제출통지서(거절이유통지)가 발송됩니다

출원 후 10-14개월

- 심사 완료 후 출원공고 또는 거절결정

- 거절이유가 없다면 출원공고 결정
- 거절이유가 있다면 거절결정 또는 재심사 기회 제공

출원공고 후 2개월

- 이의신청 기간: 누구나 해당 상표 등록에 반대 의견 제시 가능
- 이의신청이 없거나 기각되면 등록결정

등록결정 후 2개월

- 등록료 납부 기한
- 기한 내 납부하면 최종 등록 완료

이의신청 대응 방법 미리 알기

출원공고가 되었다고 안심하면 안 됩니다. 2개월간의 이의신청 기간 동안 경쟁사나 제3자가 등록을 반대할 수 있기 때문입니다.

이의신청을 받을 가능성이 높은 경우

- 이미 유사한 상표를 사용하고 있는 경쟁사가 있는 경우
- 업계에서 잘 알려진 브랜드와 비슷한 상표인 경우
- 지역적으로 같은 이름을 쓰는 업체가 있는 경우
- 개인명이나 지명을 상표로 사용한 경우

이의신청 대응 전략

1. **사전 예방**: 출원공고 전에 잠재적 이의신청인을 파악하고 협의
2. **신속 대응**: 이의신청을 받으면 즉시 답변서 준비
3. **증거 수집**: 상표 사용 증거, 창작 과정, 독창성 증명 자료
4. **법적 논리**: 상표법상 등록요건 충족 근거 제시

ChatGPT 활용 포인트 - 이의신청 대응 준비

미리 이의신청에 대비한 논리를 준비해보세요.

내 상표에 이의신청이 들어올 경우를 대비해서 반박 논리를 준비해줘.

상표 정보:

- 상표명: [본인의 상표명]
- 지정상품: [주요 지정상품들]
- 상표 특징: [독창적인 부분이나 창작 과정]



예상 이의신청 사유:

- 선행상표와 유사하다는 주장
- 식별력이 부족하다는 주장
- 기술적 표현이라는 주장
- 기타: [특별히 예상되는 사유가 있다면]

다음을 준비해줘:

1. 각 이의신청 사유별 반박 논리
2. 필요한 증거자료 목록
3. 상표의 독창성과 차별성 강조 포인트
4. 답변서 작성 시 핵심 논점

법적 근거와 함께 설득력 있는 논리로 구성해줘.

2. 내 상표 지키기: 상표 모니터링하기

상표를 등록받았다고 해서 영원히 안전한 것은 아닙니다. 다른 사람이 유사한 상표를 무단으로 사용하거나 새로 출원할 수 있기 때문입니다. 지속적인 모니터링을 통해 내 상표권을 적극적으로 보호해야 합니다.

KIPRIS로 꾸준히 상표 모니터링하는 법

정기 모니터링 일정 세우기

모니터링은 체계적으로 진행해야 효과적입니다. 다음과 같은 일정을 권장합니다.

주간 모니터링 (매주 1회)

- 내 업종과 관련된 새로운 상표 출원 확인
- 내 상표명과 동일하거나 유사한 새 출원 검색
- 주요 경쟁사의 상표 출원 동향 파악

월간 모니터링 (매월 1회)

- 내 상표와 관련된 전체 시장 동향 분석
- 새로운 경쟁업체 등장 여부 확인
- 해외 상표 출원 중 국내 지정 건 확인

분기별 모니터링 (3개월마다)

- 상표 분쟁 판례 및 심결례 확인
- 업계 상표 트렌드 변화 분석
- 모니터링 키워드 및 방법 점검

연간 모니터링 (1년마다)

- 상표권 갱신 일정 확인 (등록 후 10년차)
- 장기적 브랜드 전략 점검
- 해외 출원 필요성 검토

효과적인 검색 전략

단순히 상표명만 검색해서는 안 됩니다. 다양한 각도에서 접근해야 합니다.

검색 키워드 다각화

- 정확한 상표명
- 발음이 유사한 변형들
- 영문/한글 번역 버전
- 줄임말이나 애칭
- 업종 관련 키워드와 조합

검색 범위 확장

- 동일 상품류는 물론 관련 상품류까지
- 국내 출원뿐만 아니라 국제상표출원
- 출원 상표뿐만 아니라 사용 상표까지
- 온라인상의 무단 사용 사례

유사상표 발견 시 대처법 안내

모니터링 중에 문제가 될 만한 상표를 발견했다면 신속하고 체계적으로 대응해야 합니다.

1단계: 상황 분석 및 판단

먼저 발견한 상표가 정말 문제가 되는지 객관적으로 분석해보세요.

유사도 평가 기준

- 발음상 유사성: 소비자가 혼동할 정도로 발음이 비슷한가?
- 외관상 유사성: 글자나 모양이 비슷해 보이는가?
- 관념상 유사성: 의미나 연상되는 이미지가 비슷한가?

상품 관련성 확인

- 동일한 상품류인가?
- 유사 상품군에 해당하는가?
- 실제 시장에서 경합 관계에 있는가?

권리 상태 파악

- 출원 중인가, 이미 등록되었는가?
- 출원인은 누구인가?
- 실제로 사용하고 있는가?

ChatGPT 활용 포인트 - 유사도 객관적 분석

발견한 상표의 문제 정도를 객관적으로 분석해보세요.

발견한 유사 상표의 위험도를 분석해줘.

내 등록상표:

- 상표명: [본인의 등록상표명]
- 등록번호: [등록번호]
- 지정상품: [등록된 지정상품들]
- 등록일: [등록일]



발견한 상표:

- 상표명: [발견한 상표명]
- 출원/등록 상태: [출원중/등록/기타]
- 지정상품: [해당 상표의 지정상품]
- 출원인: [출원인 정보]

분석 요청사항:

1. 상표명 유사도 평가 (발음/외관/의미별)
2. 지정상품 겹치는 정도 및 시장 경합성
3. 소비자 혼동 가능성 정도
4. 법적 대응 필요성 및 시급성
5. 예상되는 분쟁 결과

위험도를 상/중/하로 분류하고 구체적 근거를 제시해줘.

2단계: 대응 방법 선택

상황 분석 결과에 따라 적절한 대응 방법을 선택해야 합니다.

협의를 통한 해결 (우선 시도)

- 상대방에게 연락하여 상황 설명
- 상표명 변경이나 사용 중단 요청
- 필요시 합의서 작성으로 분쟁 예방

법적 절차를 통한 해결

- 이의신청: 출원공고 중인 상표에 대해 (출원공고일로부터 2개월 내)
- 무효심판: 이미 등록된 상표에 대해 (등록일로부터 5년 내, 일부는 제한 없음)
- 취소심판: 등록상표의 사용 의무 위반 등을 이유로 (등록일로부터 3년 후)

침해 대응

- 경고장 발송: 무단 사용 중단 및 손해배상 요구
- 민사소송: 사용금지 및 손해배상 청구
- 형사고발: 악의적이고 상습적인 침해의 경우

3단계: 실행 및 후속 관리

선택한 대응 방법을 체계적으로 실행하고 결과를 관리해야 합니다.

증거 수집 및 보전

- 상대방의 상표 사용 증거 (웹사이트, 광고, 제품 사진 등)
- 내 상표의 사용 증거 및 사용 시작 시점
- 시장에서의 혼동 사례나 고객 문의 내역
- 매출이나 브랜드 가치에 미친 영향

전문가 상담

- 복잡한 법적 쟁점이 있는 경우 변리사 상담
- 소송까지 갈 가능성이 있다면 변호사 자문
- 해외 관련성이 있다면 국제상표 전문가 도움

ChatGPT 활용 포인트 - 대응 전략 수립

상황에 맞는 구체적인 대응 전략을 수립해보세요.

유사상표 발견 상황에 대한 대응 전략을 수립해줘.

상황 정보:

- 발견한 상표의 위험도: [상/중/하]
- 상대방 정보: [개인/소기업/대기업]
- 실제 사용 여부: [사용중/미사용/불명]
- 우리 회사 규모: [소규모/중간/대규모]
- 대응 예산: [제한적/보통/충분]



전략 수립 요청:

1. 1차 대응 방안 (즉시 실행할 것)
2. 2차 대응 방안 (1차 실패 시)
3. 3차 대응 방안 (법적 절차)
4. 각 단계별 예상 비용과 시간
5. 성공 가능성과 위험 요소
6. 필요한 증거자료와 수집 방법

실용적이고 단계적인 전략으로 제안해줘.

3. 상표권 갱신과 장기 관리

상표권은 등록일로부터 10년간 유효합니다. 계속 사용하려면 10년마다 갱신등록을 해야 합니다. 또한 장기적인 관점에서 상표 포트폴리오를 관리하는 것도 중요합니다.

10년 후 갱신 준비하기

상표권 갱신은 만료일 6개월 전부터 신청할 수 있습니다. 미리 준비해서 놓치지 않도록 주의해야 합니다.

갱신 일정 관리

- 등록일로부터 9년 6개월 후: 갱신 준비 시작
- 등록일로부터 10년 후: 갱신 신청 마감일
- 마감일 이후 6개월: 추가비용으로 갱신 가능 (가산료 부과)

갱신 전 검토사항

- 해당 상표를 계속 사용할 계획이 있는가?
- 지정상품 중 불필요한 것은 없는가?
- 갱신 비용 대비 효과는 적절한가?
- 다른 상표로 대체할 계획은 없는가?

상표 포트폴리오 최적화

여러 상표를 보유하게 되면 포트폴리오 차원에서 관리해야 합니다.

정기적 포트폴리오 점검

- 각 상표의 사용 현황과 기여도 분석
- 중복되거나 불필요한 상표 정리
- 새로운 상표 출원 필요성 검토
- 라이선싱이나 양도 가능성 검토

비용 효율성 분석

- 유지비용 대비 사업 기여도
- 브랜드 가치와 시장에서의 인지도
- 향후 사업 계획과의 연관성
- 경쟁사 대비 차별화 효과

ChatGPT 활용 포인트 - 상표 포트폴리오 점검

보유 상표들의 효율성을 종합적으로 점검해보세요.

내 상표 포트폴리오를 점검하고 최적화 방안을 제시해줘.

보유 상표 현황:

[상표1] - 등록일: [날짜], 상품류: [류], 사용현황: [적극사용/제한사용/미사용]

[상표2] - 등록일: [날짜], 상품류: [류], 사용현황: [적극사용/제한사용/미사용]

[상표3] - 등록일: [날짜], 상품류: [류], 사용현황: [적극사용/제한사용/미사용]

사업 현황:

- 주력 사업: [구체적 설명]
- 향후 계획: [확장/축소/전환 계획]
- 예산 상황: [여유/보통/제한적]

분석 요청:

1. 각 상표의 중요도와 우선순위
2. 갱신할 상표와 포기할 상표 구분
3. 신규 출원이 필요한 분야
4. 장기적 브랜드 전략 방향
5. 비용 절감 방안

전략적이고 실용적인 관리 방안을 제시해줘.



실전 체크리스트

7장을 마치기 전에, 다음 항목들을 확인해보세요.

출원 후 진행상황 관리

- ☐ 특허로에서 진행상황 정기 확인 설정
- ☐ 거절통지나 보정요구 대응 준비
- ☐ 이의신청 대비 반박 논리 준비
- ☐ 출원공고일과 등록결정일 달력 표시
- ☐ 등록료 납부 일정 미리 설정

상표 모니터링 체계 구축

- ☐ 주간/월간/분기별 모니터링 일정 수립
- ☐ KIPRIS 검색 키워드 목록 작성
- ☐ 유사상표 발견 시 대응 매뉴얼 준비
- ☐ 경쟁사 상표 동향 추적 시스템 구축
- ☐ 온라인 무단사용 모니터링 계획

권리 활용 전략 수립

- ☐ 상표권 기반 브랜드 확장 계획
- ☐ 라이선싱 사업 가능성 검토
- ☐ 해외 진출 시 상표 전략 수립
- ☐ 상표가치 증대 방안 모색

장기 관리 계획

- ☐ 10년 후 갱신 일정 캘린더 등록
- ☐ 상표 포트폴리오 정기 점검 계획
- ☐ 상표 관련 비용 예산 수립

- ☐ 전문가 네트워크 구축 (변리사, 변호사 등)

ChatGPT 활용 숙달

- ☐ 이의신청 대응 프롬프트 활용법 숙지
- ☐ 유사도 분석 프롬프트 활용법 숙지
- ☐ 대응 전략 수립 프롬프트 활용법 숙지
- ☐ 포트폴리오 점검 프롬프트 활용법 숙지

비상 대응 준비

- ☐ 상표 분쟁 발생 시 연락할 전문가 확보
- ☐ 증거 수집 및 보전 방법 숙지
- ☐ 법적 절차별 예상 비용 파악
- ☐ 협의를 통한 해결 시도 방법 준비

모든 항목을 체크했다면 상표출원 완료 후의 사후 관리 체계를 완성한 것입니다. 이제 부록에서 지금까지 배운 모든 ChatGPT 프롬프트를 정리하고, 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 확인해보겠습니다.

핵심 포인트 상표출원이 완료된다고 끝이 아닙니다. 심사 과정 모니터링, 이의신청 대응 준비, 지속적인 상표 보호 활동이 성공적인 상표권 운영의 핵심입니다. ChatGPT를 활용하면 복잡한 모니터링과 분석 업무를 효율적으로 처리할 수 있으며, 체계적인 장기 관리 전략도 수립할 수 있습니다. 상표권은 단순한 보호 수단이 아니라 사업 성장을 위한 전략적 자산임을 기억하세요.

부록 1: 언제든지 꺼내보는 '상표출원 필수 자료'

이 부록은 상표출원 과정에서 수시로 참고할 수 있는 실용적인 자료들을 정리한 것입니다. 북마크해두시고 필요할 때마다 꺼내서 활용하세요.

특허로 이용 필수 체크리스트

최초 이용 시 준비사항

회원가입 전 준비물

- ☐ 공동인증서 또는 민간인증서 (네이버, 카카오, 통신사 PASS 등)
- ☐ 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 하나)
- ☐ 도장 또는 서명 이미지 파일 (jpg, png 형식, 2MB 이하)
- ☐ 정확한 주소 정보 (사업자등록증 주소와 일치 권장)

특허고객번호 신청 체크리스트

- ☐ 특허로 사이트 회원가입 완료
- ☐ 본인 인증 (휴대폰 또는 인증서)
- ☐ 개인정보 정확히 입력 (나중에 변경하려면 별도 신고 필요)
- ☐ 서명 이미지 업로드 (선명하고 깔끔한 것으로)
- ☐ 신청서 제출 후 처리 완료까지 2-3일 대기
- ☐ 고객번호 부여 통지 확인

상표출원서 작성 체크리스트

출원 전 최종 점검

- ☐ 상표명 오타 여부 재확인
- ☐ 상표 이미지 파일 규격 확인 (JPG/PNG, 2MB 이하, 300dpi 권장)
- ☐ 지정상품 10개 이하로 조정 (비용 절약을 위해)
- ☐ 고시 표준명칭 사용 여부 확인 (할인 혜택)
- ☐ 상표의 설명 필요 시 준비 완료

제출 단계 체크리스트

- ☐ 출원서 미리보기로 최종 검토
- ☐ 인증서 정상 작동 확인
- ☐ 전자서명 완료
- ☐ 출원번호 확인 및 기록
- ☐ 출원료 당일 또는 익일 납부 완료
- ☐ 납부 완료 확인 및 영수증 보관

출원 후 관리 체크리스트

- ☐ 출원번호와 출원일 안전한 곳에 기록
- ☐ 진행상황 확인을 위한 KIPRIS 즐겨찾기 등록
- ☐ 월 1회 진행상황 확인 일정 캘린더 등록
- ☐ 특허청 연락처 정보 저장 (1544-8080)
- ☐ 거절통지 대응 비용 예비 예산 확보

상표출원 주요 용어 해설

기본 용어

상표(商標, Trademark) 자기 상품과 타인의 상품을 구별하기 위해 사용하는 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합을 말합니다. 단순한 브랜드명이 아니라 법적 보호를 받는 지식재산권입니다.

지정상품(指定商品) 상표권의 효력이 미치는 상품의 범위를 말합니다. 상표 출원 시 반드시 지정해야 하며, 지정하지 않은 상품에는 상표권이 미치지 않습니다.

상품류(商品類, Classification) 전 세계 공통으로 사용하는 니스 국제분류에 따라 상품과 서비스를 45개 류로 나눈 것입니다. 1-34류는 상품, 35-45류는 서비스입니다.

선행상표(先行商標) 내가 출원하려는 상표보다 먼저 출원되거나 등록된 상표를 말합니다. 선행상표와 동일하거나 유사하면 등록이 거절될 수 있습니다.

절차 관련 용어

출원공고(出願公告) 심사를 통과한 상표가 등록되기 전에 2개월간 공개되는 절차입니다. 이 기간에 누구나 이의신청을 할 수 있습니다.

이의신청(異議申請) 출원공고된 상표에 대해 제3자가 등록을 반대하여 신청하는 절차입니다. 출원공고일로부터 2개월 이내에 할 수 있습니다.

거절이유통지서 특허청 심사관이 상표의 등록요건에 문제가 있다고 판단할 때 출원인에게 보내는 통지서입니다. 받은 날로부터 2개월 이내에 의견서를 제출할 수 있습니다.

의견서(意見書) 거절이유통지를 받았을 때 출원인이 거절이유에 대해 반박하거나 해명하기 위해 제출하는 서류입니다.

권리 관련 용어

상표권(商標權) 등록된 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리입니다. 등록일로부터 10년간 유효하며, 10년마다 갱신할 수 있습니다.

식별력(識別力) 다른 상품과 구별할 수 있는 능력을 말합니다. 상표 등록의 핵심 요건으로, 식별력이 없으면 등록받을 수 없습니다.

요부(要部) 상표에서 가장 인상적이고 식별력이 강한 부분을 말합니다. 상표 유사 여부를 판단할 때 요부를 중심으로 비교합니다.

유사상표(類似商標) 발음, 외관, 의미가 비슷하여 소비자가 혼동할 우려가 있는 상표를 말합니다. 같은 상품분야에서 유사상표는 등록받을 수 없습니다.

출원서류 양식 및 작성 예시

상표의 설명 작성 예시

문자상표인 경우

올바른 예시:

> "본 상표 'BEAUTY GLOW'는 영문으로 '아름다운 빛남'을 의미합니다."
>
> "본 상표 '뷰티글로우'는 특별한 의미가 없는 조어입니다."

피해야 할 표현:

> "소비자에게 친근한 느낌을 주는 상표입니다." (주관적 평가)
>
> "고품질 화장품임을 나타내는 상표입니다." (홍보성 문구)

도형상표인 경우

올바른 예시:

"본 상표는 원형 테두리 안에 나무 형상이 중앙에 배치된 도형입니다."

"본 상표는 붉은색 방패 모양 안에 흰색 독수리가 그려진 도형입니다."

피해야 할 표현:

"아름답고 세련된 디자인의 로고입니다." (미적 평가)

"환경친화적 기업임을 상징하는 로고입니다." (추측성 해석)

복합상표인 경우

올바른 예시:

"본 상표는 'CAFE BEAN'이라는 영문 문자 아래에 커피콩 모양의 도형이 배치된 구성입니다."

"본 상표는 '행복마트'라는 한글 문자 옆에 장바구니 형상의 도형이 결합된 구성입니다."

보정서 작성 시 주의사항

보정 가능한 사항

- 출원인의 주소, 연락처 변경
- 지정상품의 삭제 (추가는 불가)
- 상표의 설명 보완
- 명백한 오타 수정

보정 불가능한 사항

- 상표명 자체의 변경
- 지정상품의 추가
- 출원인의 변경 (양도는 별도 절차)
- 상표 이미지의 본질적 변경

ChatGPT 활용 실제 프롬프트 모음 (바로 복사해서 쓰세요)

1. 출원 전 준비 단계

프롬프트 1: 상표명 등록 가능성 검토

내가 생각한 상표명이 등록 가능한지 검토해줘.

상표명: [여기에 상표명 입력]
사업분야: [구체적인 업종]
주요 상품/서비스: [현재 또는 예정인 상품들]

다음 관점에서 분석해줘:
1. 식별력 평가 (다른 상품과 구별 가능한가?)
2. 기술적 표현 여부 (상품의 품질/기능을 직접 설명하지 않는가?)
3. 일반적 단어의 조합 정도
4. 등록 가능성을 1-10점으로 평가하고 구체적 이유 설명
5. 문제가 있다면 개선 방안 제시

객관적이고 법적 근거가 있는 분석을 해줘.

프롬프트 2: 최적 상품류 추천

내 사업에 적합한 상품류를 추천해줘.

사업 정보:
- 현재 사업: [구체적인 사업 내용]
- 주력 상품/서비스: [현재 판매/제공하는 것들]
- 향후 계획: [1-2년 내 확장 예정인 분야]
- 예산: [출원 가능한 상품류 개수]

추천 요청:
1. 필수 상품류 3개 (반드시 등록해야 할 것)
2. 각 상품류별 핵심 지정상품 7개씩
3. 선택 상품류 2개 (예산 여유시 고려)
4. 우선순위별 출원 전략
5. 예상 총 비용

비용 효율성과 보호 효과를 균형있게 고려해서 답변해줘.

프롬프트 3: KIPRIS 검색 키워드 확장

내 상표와 유사할 수 있는 검색 키워드를 만들어줘.

상표명: [상표명]
사업분야: [업종]

생성 요청:
1. 발음이 유사한 표현들 5개
2. 의미가 비슷한 단어들 5개
3. 철자가 유사한 변형들 5개
4. 영문/한글 조합 가능성들
5. 줄임말이나 변형 가능성들

각각에 대해 왜 검색해야 하는지 이유도 설명해줘.
KIPRIS에서 실제로 검색할 때 사용할 수 있는 형태로 제공해줘.

2. 출원서 작성 단계

프롬프트 4: 지정상품 최적화

선정한 지정상품을 최적화해줘.

현재 선정한 지정상품:
- [X류]: [상품명 나열]
- [Y류]: [상품명 나열]
- [Z류]: [상품명 나열]

최적화 요청:
1. 불필요하거나 중복되는 상품 제거
2. 누락된 중요한 상품 추가 제안
3. 고시 표준명칭으로 변경 가능한 것들
4. 10개 초과시 우선순위에 따른 조정
5. 최종 추천 지정상품 목록

비용 절약과 보호 범위를 모두 고려해서 제안해줘.

프롬프트 5: 상표 설명문 자동 생성 (문자상표)

상표출원서에 들어갈 '상표의 설명'을 작성해줘.

상표 정보:
- 상표명: [상표명]
- 구성: [한글/영문/한글+영문/기타]
- 의미: [특별한 의미가 있다면 설명, 없다면 '조어' 또는 '임의선택']

작성 기준:
1. 간결하고 명확하게 1-2문장
2. 발음이 어려운 경우 독음 표기
3. 외국어인 경우 한글 발음과 의미 병기
4. 홍보성 문구나 주관적 표현 제외
5. 객관적 사실만 기술

"본 상표 '[상표명]'은 _____ 입니다." 형식으로 작성해줘.

프롬프트 6: 출원 전 최종 점검

상표출원서를 제출하기 전 최종 점검을 도와줘.

출원 정보:
- 상표명: [상표명]
- 상표 유형: [문자/도형/결합]
- 지정상품류: [선택한 상품류들]
- 주요 지정상품: [선택한 상품들]

점검 요청:
1. 상표명에 오타나 부적절한 표현이 없나?
2. 지정상품류가 사업 내용과 일치하나?
3. 누락된 중요한 상품류는 없나?
4. 불필요하게 많은 상품류를 선택하지 않았나?
5. 출원 전 마지막으로 확인해야 할 사항

출원 성공 가능성과 주의사항을 종합적으로 알려줘.

3. KIPRIS 검색결과 분석 단계

프롬프트 7: 기본 유사도 분석

내 상표와 선행상표들의 유사도를 분석해줘.

내 상표 정보:
- 상표명: [상표명]
- 지정상품: [주요 지정상품]
- 상품류: [해당 상품류]

선행상표 목록:
[KIPRIS에서 다운로드한 검색결과를 여기에 붙여넣기]

분석 요청:
1. 각 선행상표별 유사도를 1-10점으로 평가
2. 유사도가 7점 이상인 상표들을 별도로 나열
3. 발음, 외관, 의미 각각의 유사성 분석
4. 지정상품 겹치는 정도도 함께 고려
5. 출원 시 거절 가능성이 높은 상표 TOP 3

위험도별로 분류해서 정리해줘:
- 고위험 (8-10점): 출원 포기 권장
- 중위험 (5-7점): 신중한 검토 필요
- 저위험 (1-4점): 출원 가능

프롬프트 8: 상세 법적 분석

상표법 관점에서 내 상표의 등록 가능성을 분석해줘.

분석 대상:
- 내 상표: [상표명]
- 사업분야: [구체적 업종]
- 지정상품류: [출원 예정 상품류]

선행상표 데이터:
[KIPRIS 검색결과]

법적 분석 항목:
1. 상표법 제34조 제1항 제7호 위반 가능성 (선행상표 충돌)

2. 상표법 제33조 위반 가능성 (식별력 부족)
3. 유사상품 분류상 충돌 여부
4. 요부 중심의 유사성 판단

상세 요청:
- 각 선행상표별 법적 충돌 근거
- 거절통지 받을 확률을 %로 예측
- 거절통지시 의견서 반박 논리 제안
- 상표 수정시 등록 가능성 개선 방안

전체 등록 가능성을 높음/보통/낮음으로 판단하고 근거를 제시해줘.

4. 이미지 상표 분석 단계

프롬프트 9: 기본 도형 분석

첨부한 이미지를 상표출원서용 설명문으로 작성해줘.

분석 요청:
1. 주요 구성 요소 식별 (도형, 문자, 기호 등)
2. 색상 정보 (색채상표 여부 확인 필요)
3. 각 요소의 배치와 크기 관계
4. 특별히 눈에 띄는 디자인 특징

출력 요구사항:
- 객관적이고 간결한 설명 (1-2문장)
- 상표의 설명란에 바로 사용 가능한 형태
- 주관적 평가나 미적 표현 제외
- "본 상표는 _____ 로 구성되어 있습니다" 형식

주의사항:
색채상표와 흑백상표 구분하여 설명해줘.
- 색채상표: 색상 포함하여 설명
- 흑백상표: 색상 언급 없이 형태만 설명

프롬프트 10: 복합상표 분석

첨부한 이미지는 문자와 도형이 결합된 복합상표입니다. 설명문을 작성해줘.

분석 세부사항:
1. 문자 부분: 포함된 텍스트, 언어, 서체 특징, 배치 위치
2. 도형 부분: 그림/심볼 형태, 위치, 상징적 의미
3. 전체 구성: 문자와 도형의 크기 비율, 배치 방식

출력 형식:
"본 상표는 '[문자내용]'이라는 [언어] 문자와 [도형설명]이 [배치관계]로 결합된 구성입니다."

실제 예시:
"본 상표는 'SWEET CAFE'라는 영문 문자 위에 커피컵 모양의 도형이 배치된 구성입니다."

문자 부분에 특별한 의미가 있다면 별도로 설명해줘.

5. 사후 관리 단계

프롬프트 11: 이의신청 대응 준비

내 상표에 이의신청이 들어올 경우를 대비해서 반박 논리를 준비해줘.

상표 정보:
- 상표명: [상표명]
- 지정상품: [지정상품들]
- 상표 특징: [독창적인 부분이나 창작 과정]

예상 이의신청 사유:
- 선행상표와 유사하다는 주장
- 식별력이 부족하다는 주장
- 기술적 표현이라는 주장
- 기타: [특별히 예상되는 사유]

준비 요청:
1. 각 이의신청 사유별 반박 논리
2. 필요한 증거자료 목록
3. 상표의 독창성과 차별성 강조 포인트
4. 답변서 작성시 핵심 논점

법적 근거와 함께 설득력 있는 논리로 구성해줘.

프롬프트 12: 유사상표 위험도 분석

발견한 유사 상표의 위험도를 분석해줘.

내 등록상표:
- 상표명: [등록상표명]
- 등록번호: [등록번호]
- 지정상품: [등록된 지정상품들]
- 등록일: [등록일]

발견한 상표:
- 상표명: [발견한 상표명]
- 출원/등록 상태: [현재 상태]
- 지정상품: [해당 상표의 지정상품]
- 출원인: [출원인 정보]

분석 요청:
1. 상표명 유사도 평가 (발음/외관/의미별)
2. 지정상품 겹치는 정도 및 시장 경합성
3. 소비자 혼동 가능성 정도
4. 법적 대응 필요성 및 시급성
5. 예상되는 분쟁 결과

위험도를 상/중/하로 분류하고 구체적 근거를 제시해줘.

프롬프트 13: 대응 전략 수립

유사상표 발견 상황에 대한 대응 전략을 수립해줘.

상황 정보:
- 발견한 상표의 위험도: [상/중/하]
- 상대방 정보: [개인/소기업/대기업]
- 실제 사용 여부: [사용중/미사용/불명]
- 우리 회사 규모: [소규모/중간/대규모]
- 대응 예산: [제한적/보통/충분]

전략 수립 요청:
1. 1차 대응 방안 (즉시 실행할 것)
2. 2차 대응 방안 (1차 실패시)
3. 3차 대응 방안 (법적 절차)

4. 각 단계별 예상 비용과 시간
5. 성공 가능성과 위험 요소
6. 필요한 증거자료와 수집 방법

실용적이고 단계적인 전략으로 제안해줘.

6. 포트폴리오 관리 단계

프롬프트 14: 상표 포트폴리오 점검

내 상표 포트폴리오를 점검하고 최적화 방안을 제시해줘.

보유 상표 현황:
[상표1] - 등록일: [날짜], 상품류: [류], 사용현황: [적극사용/제한사용/미사용]
[상표2] - 등록일: [날짜], 상품류: [류], 사용현황: [적극사용/제한사용/미사용]
[상표3] - 등록일: [날짜], 상품류: [류], 사용현황: [적극사용/제한사용/미사용]

사업 현황:
- 주력 사업: [구체적 설명]
- 향후 계획: [확장/축소/전환 계획]
- 예산 상황: [여유/보통/제한적]

분석 요청:
1. 각 상표의 중요도와 우선순위
2. 갱신할 상표와 포기할 상표 구분
3. 신규 출원이 필요한 분야
4. 장기적 브랜드 전략 방향
5. 비용 절감 방안

전략적이고 실용적인 관리 방안을 제시해줘.

프롬프트 15: 해외 진출 상표 전략

해외 진출을 위한 상표 전략을 세워줘.

현재 상황:
- 국내 등록상표: [상표명]
- 사업 분야: [구체적 업종]
- 진출 예정 지역: [아시아/유럽/미주/기타]
- 진출 시기: [1년 내/2-3년 내/장기계획]

- 예산 규모: [제한적/보통/충분]

전략 수립 요청:
1. 우선 출원 국가 추천 (3-5개국)
2. 각 국가별 출원 방법과 비용
3. 마드리드 국제출원 활용 가능성
4. 해외 출원시 주의사항
5. 단계적 출원 일정
6. 현지 상표 조사 필요성

실현 가능한 구체적 계획으로 제안해줘.

출원 시 자주 묻는 질문(FAQ)

출원 전 궁금한 점들

Q1. 개인사업자도 상표출원이 가능한가요?

A: 네, 가능합니다. 개인, 개인사업자, 법인 모두 상표출원을 할 수 있습니다. 다만 실제로 사업에 사용할 의도가 있어야 합니다.

Q2. 같은 이름의 상표가 다른 상품류에 등록되어 있으면 출원할 수 없나요?

A: 다른 상품류라면 출원 가능할 수 있습니다. 다만 상표가 너무 유명하거나 상품 간 연관성이 있다면 거절될 수 있으므로 신중한 검토가 필요합니다.

Q3. 영어 상표와 한글 상표를 따로 출원해야 하나요?

A: 사용 계획에 따라 다릅니다. 영어와 한글을 모두 사용할 예정이라면 각각 출원하는 것이 안전합니다. 예산이 제한적이라면 주로 사용할 것 하나만 선택해도 됩니다.

Q4. 로고와 상표명을 따로 출원하는 게 좋나요?

A: 예산이 허락한다면 따로 출원하는 것을 권장합니다. 로고가 변경되어도 상표명은 계속 보호받을 수 있고, 각각의 활용도가 다르기 때문입니다.

출원 과정 중 문제들

Q5. 거절이유통지를 받았는데 어떻게 해야 하나요?

A: 통지받은 날로부터 2개월 이내에 의견서를 제출해야 합니다. 거절이유를 정확히 파악한 후, 법적 근거를 들어 반박하거나 상표를 일부 수정하여 대응할 수 있습니다. 복잡한 경우 전문가 도움을 받으세요.

Q6. 출원료를 납부했는데 출원이 무효라고 하네요.

A: 출원서에 중대한 결함이 있었을 가능성이 있습니다. 특허청에 연락하여 정확한 사유를 확인하고, 가능하다면 보정이나 재출원을 고려해야 합니다.

Q7. 심사 기간이 너무 오래 걸리는 것 같아요.

A: 일반 심사는 10-14개월이 소요됩니다. 급하다면 우선심사를 신청할 수 있지만 추가 비용(16만원/류)이 발생합니다. KIPRIS에서 진행상황을 정기적으로 확인하세요.

등록 후 관리 문제들

Q8. 등록증은 언제 받을 수 있나요?

A: 등록료 납부 후 약 1-2주 후에 전자등록증이 발급됩니다. 특허로 사이트에서 다운로드할 수 있으며, 별도의 종이 등록증은 발급되지 않습니다.

Q9. 다른 사람이 내 상표와 비슷한 것을 사용하고 있어요.

A: 먼저 실제로 상표권 침해에 해당하는지 확인해야 합니다. 같은 상품분야에서 유사한 상표를 사용한다면 경고장을 보내거나 법적 조치를 취할 수 있습니다.

Q10. 10년 후 갱신을 깜빡하면 어떻게 되나요?

A: 상표권이 소멸됩니다. 다만 만료일로부터 6개월 이내에는 가산료를 내고 갱신할 수 있습니다. 그 이후에는 재출원해야 합니다.

비용 관련 질문들

Q11. 변리사 없이 출원해도 정말 안전한가요?

A: 일반적인 상표라면 충분히 가능합니다. 다만 복잡한 법적 쟁점이 있거나 중요한 브랜드라면 전문가 상담을 받는 것이 좋습니다.

Q12. 출원 비용 외에 추가로 드는 비용은 없나요?

A: 기본적으로 출원료와 등록료면 충분합니다. 다만 거절통지를 받아 재심사나 심판을 신청하면 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

Q13. 여러 상품류에 출원하면 비용이 많이 드나요?

A: 상품류 1개당 출원료 5만 2천원, 등록료 20만 1천원이 추가됩니다. 꼭 필요한 상품류만 선별하여 출원하는 것이 경제적입니다.

ChatGPT 활용 관련 질문들

Q14. ChatGPT 분석 결과를 100% 믿어도 되나요?

A: 아닙니다. ChatGPT는 참고용 도구일 뿐이며, 최종 판단과 책임은 출원인에게 있습니다. AI의 한계를 인정하고 중요한 사안은 전문가와 상담하세요.

Q15. 프롬프트를 사용할 때 개인정보가 유출될 위험은 없나요?

A: ChatGPT에 입력한 정보는 AI 학습에 사용될 수 있으므로, 극비 정보는 입력하지 마세요. 일반적인 상표 정보 정도는 큰 문제없지만 주의는 필요합니다.

Q16. 제공된 프롬프트를 수정해서 사용해도 되나요?

A: 물론입니다. 본인의 상황에 맞게 자유롭게 수정하여 사용하세요. 오히려 구체적인 정보를 추가할수록 더 정확한 분석을 받을 수 있습니다.

상표출원 성공을 위한 최종 체크리스트

출원 전 필수 준비사항

- ☐ 상표명 최종 확정 및 오타 확인
- ☐ KIPRIS 선행조사 완료 및 문제없음 확인
- ☐ 지정상품 목록 최적화 완료 (10개 이하 권장)
- ☐ 상표의 설명 작성 완료 (필요시)
- ☐ 특허고객번호 발급 완료
- ☐ 공동인증서 또는 민간인증서 준비
- ☐ 출원료 납부 준비 (즉시 결제 가능하도록)

출원 과정 필수 확인사항

- ☐ 출원서 미리보기로 최종 검토
- ☐ 전자서명 정상 완료
- ☐ 출원번호 확인 및 기록 보관
- ☐ 출원료 당일 또는 익일 납부 완료
- ☐ 납부 완료 확인 및 영수증 보관
- ☐ 특허로에서 접수 확인

출원 후 관리 필수사항

- ☐ 월 1회 KIPRIS에서 진행상황 확인
- ☐ 거절통지 대응 예산 확보
- ☐ 이의신청 대응 논리 미리 준비
- ☐ 등록결정 후 등록료 납부 일정 관리
- ☐ 경쟁사 상표 모니터링 체계 구축

장기 관리 필수사항

- ☐ 10년 후 갱신 일정 캘린더 등록
- ☐ 상표 사용 증거 자료 지속적 수집
- ☐ 유사상표 무단사용 모니터링
- ☐ 해외 진출시 상표 전략 수립
- ☐ 상표 포트폴리오 정기 점검

부록 2: 상표출원 전용 GPTs 사용 가이드

이 전자책 구매자만의 특별 혜택

이 전자책을 구매해주신 독자분들께 특별한 선물을 준비했습니다. 바로 **상표출원 전용 GPTs**입니다. 이 GPTs는 이 책의 내용을 바탕으로 제작된 AI 어시스턴트로, 여러분의 상표출원 전 과정을 자동으로 안내해드립니다.

복잡한 프롬프트를 외우거나 매번 긴 설명을 입력할 필요 없이, 간단한 명령어만으로 전문가 수준의 상표출원 컨설팅을 받을 수 있습니다.

🔗 **상표출원 전용 GPTs 링크:** **전자책을 구매하신 분들께 메세지로 보내드립니다.**

GPTs가 무엇인가요?

GPTs는 ChatGPT의 맞춤형 버전입니다. 마치 상표출원 전문가를 고용한 것처럼, 상표 관련 질문에만 특화되어 답변하는 AI입니다.

일반 ChatGPT vs 상표출원 GPTs

구분	일반 ChatGPT	상표출원 GPTs
사용법	긴 프롬프트 매번 입력	"시작"만 입력하면 자동 안내
전문성	일반적인 답변	상표출원 전문 분석
단계별 안내	사용자가 직접 관리	자동으로 단계별 진행
결과물	참고용 조언	실제 출원 가능한 명세서

GPTs 접속 방법

1단계: ChatGPT Plus 구독 확인

GPTs는 무료버젼 사용자도 사용이 가능합니다. 다만 사용 횟수에 제한이 있습니다. 제대로 사용하려면 ChatGPT Plus 구독을 추천 드립니다.

- **비용**: 월 $20 (약 2만 7천원)
- **혜택**: GPTs 외에도 최신 GPT-4, 이미지 분석, 빠른 응답속도 등

아직 구독하지 않으셨다면:

1. ChatGPT 사이트(chat.openai.com) 접속
2. 왼쪽 하단 "Upgrade to Plus" 클릭
3. 결제 정보 입력 후 구독 완료

2단계: GPTs 접속

1. **제공된 링크 클릭**: 위에 제공된 GPTs 링크를 클릭합니다



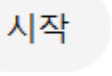
2. **ChatGPT Plus 로그인**: 구독 계정으로 로그인합니다

3. **GPTs 페이지 확인**: "상표출원 전용 GPTs" 페이지가 열립니다
4. **대화 시작**: "Start a new chat" 버튼을 클릭합니다

GPTs 사용법 - 단 5단계로 끝

1단계: 시작 명령

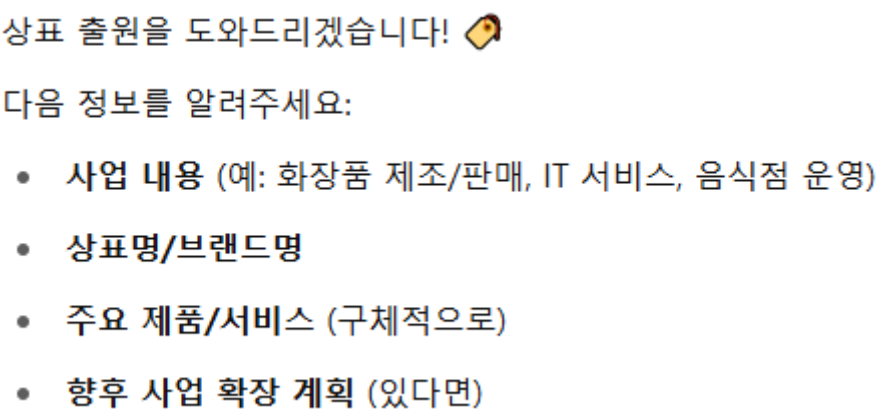
새로운 대화창에서 **"시작"**이라고 입력하세요.



그러면 GPTs가 자동으로 상표출원 과정을 시작합니다.

2단계: 사업 정보 입력

GPTs가 필요한 정보를 차례대로 물어봅니다. 정확하게 답변해주세요.



로찌(Locci)는 프리미엄 향수를 전문으로 제조 및 판매하는 브랜드입니다. 전 세계의 귀한 원료를 엄선하여 제작한 독특하고 고급스러운 향을 제공합니다. 로찌의 제품 라인은 클래식부터 트렌디한 향까지 폭넓은 소비자의 취향을 반영하며, 온라인 자사몰, 오프라인 플래그십 스토어, 주요 백화점 및 홈쇼핑 채널에서 판매됩니다.

3단계: 상품류 추천 받기

GPTs가 여러분의 사업에 맞는 상품류를 자동으로 추천해드립니다.

좋은 정보 감사합니다! 🌸

정리해보면:

- **사업 내용**: 프리미엄 향수 제조 및 판매
- **상표명**: 로찌 (Locci)
- **주요 제품/서비스**: 향수 (클래식/트렌디), 고급 원료 사용, 다양한 유통채널(온라인몰, 플래그십스토어, 백화점, 홈쇼핑)
- **향후 사업 확장 계획**: 명확히 언급은 없지만 유통채널 확장 중 (이 부분은 잠재적 확장 가능성 고려)

잠시만 기다려 주세요. 📋 **포괄적 상품류 추천**을 준비하겠습니다. (지식데이터 기반으로 정확히 추천드릴게요.)

📋 **포괄적 상품류 추천**: *(로찌 / Locci — 프리미엄 향수 브랜드)*

🔥 **핵심 상품류 (필수 등록)**:

- **3류**: 화장품 및 방향용 제품류 **주요 지정상품**:
    - 향수
    - 오드퍼퓸
    - 오드코롱
    - 방향제(화장품용)
    - 고체향수
    - 향유(香油)

    - 향수베이스

🎯 **권장 상품류 (강력 추천)**:

- **35류**: 광고/마케팅/판매업 (유통 채널 보호용)
    - 온라인 판매 및 오프라인 매장 운영 고려

🔄 **관련 상품류 (검토 권장)**:

- **5류**: 의약외품 (방향 기능성 제품 확장 시)
    - 방향효과 기능성 제품 개발 시 대비
- **21류**: 방향용기류, 디퓨저 용기
    - 향수 관련 액세서리 및 용기류 판매 고려

🛒 **판매/서비스류**:

- **35류**:
    - 소매업
    - 도매업
    - 전자상거래(구매대행/판매알선 가능성 포함)

📊 **등록 우선순위별 추천**:

1단계 (즉시): ✅ **3류** (핵심)

2단계 (6개월): ✅ **35류** (유통 보호) ✅ **21류** (액세서리 연계 고려)

3단계 (1년): ✅ **5류** (기능성 방향제 사업 확장 대비)

💰 **예상 비용**:

- **1단계**: 1류 × 60,000원 = **60,000원**
- **전체(4개류)**: 4류 × 60,000원 = **240,000원**

진행 방식을 선택하세요: 1️⃣ **핵심만 (1-2개)** 2️⃣ **핵심+권장 (3-5개)** 3️⃣ **전체 (6-10개)** 4️⃣ **맞춤 선택** *(필요한 류 직접 고르기)*

원하시는 옵션 번호를 입력해 주세요! 🚀

원하는 옵션을 선택하면 됩니다.

2

4단계: KIPRIS 검색하기

GPTs가 검색용 키워드를 제공해드립니다.

좋아요! 선택하신 옵션은 2️⃣ **핵심 + 권장 (3-5개)** 입니다. ➡️ 다음 **3개 류**로 진행하겠습니다:

🔥 **핵심 상품류**:

- **3류**: 화장품 및 방향용 제품류 주요 지정상품:
  - 향수
  - 오드퍼퓸
  - 오드코롱
  - 방향제(화장품용)
  - 고체향수
  - 향유(香油)
  - 향수베이스

🎯 **권장 상품류**:

- **35류**: 광고/마케팅/판매업 (소매업, 도매업, 온라인몰 포함)
- **21류**: 방향용기류, 디퓨저 용기류 (향수용기, 액세서리류 포함)

🔍 **다음 단계**로 넘어갑니다: 📌 **KIPRIS 상표 검색어**를 안내드릴게요. **로찌 (Locci)** 브랜드로 검색할 때 추천 검색어입니다:

🔍 **KIPRIS 상표 검색어**:

📌 **주요 검색어**:

1. "로찌" (완전일치)
2. "로찌" (부분검색) — 동일
3. "로치", "로지" (유사 발음 가능성 고려)
4. "Locci" (영문)

📋 **검색 조건**:

1. **상품분류**: 3류, 35류, 21류
2. **상표상태**: 전체

👉 🔗 KIPRIS 상표검색 바로가기

✅ **안내: KIPRIS에서 검색 후 결과를 다운로드**해 주세요.

3. 파일 형식: 엑셀(.xlsx) 또는 CSV(.csv)
4. **검색 결과가 없으면 "검색결과 없음"** 이라고 입력해 주세요.

검색 완료 후 결과 업로드해주시면 다음 단계(등록 가능성 분석)로 진행하겠습니다! 🚀

1. **KIPRIS 링크 클릭**하여 사이트 접속
2. **제시된 검색어들로 하나씩 검색**
3. **검색 결과를 엑셀로 다운로드**
4. **GPTs 대화창에 파일 업로드**

5단계: 분석 결과 확인 및 출원서 받기

업로드한 검색 결과를 GPTs가 자동으로 분석해드립니다.

📊 **상표 등록 가능성 분석 결과** (로찌 / Locci):

✅ **전체 등록 가능성: 보통** ➡️ **직접적인 동일상표는 없으나** 일부 **음성적·관념적 유사 상표가 존재**합니다. 특히 **3류(향수)** 에서 주의가 필요합니다.

📋 **상품류별 분석**:

🔥 **핵심 상품류**:

- **3류 (화장품 및 방향용 제품류): 주의**
  - 발견된 유사 상표:
    - **에코톨로지 (ECOTOLOGY)** → 발음 유사 *로찌 / 톨로지*
    - **네오젠 더마로지 (DERMALOGY)** → **'로지'** 발음 포함

- 이유: **유사 발음 상표들이 화장품/향수 분야에 등록되어 있음**
- **전문가 검토 권장**: 분쟁 가능성 낮추기 위해 **디자인/로고 활용** 또는 **식별력 강화 필요**

🎯 **권장 상품류**:

- **35류 (광고/마케팅/판매업)**: **안전**
  - 유사 상표 없음 (현재 제출 데이터 기준)
  - 출원 추천
- **21류 (방향용기류, 디퓨저 용기류)**: **안전**
  - 유사 상표 없음 (현재 제출 데이터 기준)
  - 출원 추천

🔍 **발견된 유사 상표 (요약)**:

상표명	상품류	상태	유사도
에코톨로지 (ECOTOLOGY)	3류	등록	음성 유사
네오젠 더마로지 (DERMALOGY)	3류	등록	음성 유사

💡 **추천 전략**:

1️⃣**안전 상품류**: → **35류, 21류 → 즉시 출원 추천**

2️⃣**주의 상품류**: → **3류 → 전문가 컨설팅 후 출원 고려 (식별력 확보 필요)** (예: 로고 결합, 디자인 등록 병행, 사용증거 확보 등)

3️⃣**위험 상품류**: → 해당 없음 (현재 분석 기준)

다음 단계 진행 가능: 📝 **지정상품 구체화를 진행하시겠습니까?** (지식데이터 기준으로 정확한 지정상품명 추천드립니다)

진행 원하시면 "진행" 중단 원하시면 "중단" 입력해 주세요! 🚀

"네, 진행해주세요"라고 답하면 지정상품을 구체화 합니다.

좋아요! ✅ **최종 추천안**으로 정리하겠습니다. **가장 일반적이고 명확한 보호 범위 확보용**으로 **실무에서 매우 많이 사용하는 명칭**입니다. 🚀

📝 **최종 구체적인 지정상품**:

🔥 **핵심 상품류**:

📌 **3류 - 화장품 및 방향용 제품류 ✅ 필수 지정상품**:

- 향수비누
- 바디 방취제(향수)
- 샤워코롱
- 애프터셰이브 코롱
- 애프터셰이브 향유
- 오데코롱
- 코롱
- 코롱워터
- 고형향수
- 분말향수

🎯 **권장 상품류**:

📌 **21류 - 방향용기/디퓨저 용기 ✅ 지정상품**:

- 아로마 오일 디퓨저용 판
- 전기식 및 비전기식 아로마 오일 디퓨저(리드 디퓨저는 제외)
- 모기퇴치용 플러그인 디퓨저

🛒 **35류 - 광고/마케팅/판매업**:

✅ **소매업**:

- 화장품 소매업
- 향수 소매업

✅ **도매업**:

- 화장품 도매업
- 향수 도매업

💰 **상세 비용** (2024년 기준):

구분	수량	단가(원)	금액(원)
출원료	3류	60,000	180,000
등록료	3류	210,000	630,000
총합			**810,000원**

(※ 소매/도매업은 35류 1류로 계산합니다 — 3류 + 21류 + 35류 = 총 3류)

✅ **이제 출원 명세서 작성 가능**합니다.

출원 명세서 작성 진행할까요? 진행 원하시면 "진행", 중단 원하시면 "중단" 입력해 주세요! 🚀

"네, 진행해주세요"라고 답하면 최종 출원서를 만들어드립니다.

좋아요! 🚀 지금부터 **출원 명세서**를 작성해드릴게요. 아래 내용을 그대로 사용하시면 됩니다 — 복사해서 특허청 **전자출원시스템**에 입력하시면 됩니다.

상표 출원 명세서

기본 정보
- **상표명**: 로찌 (Locci)
- **출원인**: [출원인 성명 또는 회사명 입력 필요]
- **대리인**: 본인 출원

지정상품

3류 - 화장품 및 방향용 제품류
- 향수비누
- 바디 방취제(향수)
- 샤워코롱
- 애프터셰이브 코롱
- 애프터셰이브 향유
- 오데코롱
- 코롱
- 코롱워터
- 고형향수
- 분말향수

21류 - 방향용기/디퓨저 용기
- 아로마 오일 디퓨저용 판
- 전기식 및 비전기식 아로마 오일 디퓨저(리드 디퓨저는 제외)
- 모기퇴치용 플러그인 디퓨저

35류 - 광고/마케팅/판매업
- 화장품 소매업
- 향수 소매업
- 화장품 도매업
- 향수 도매업

주의사항
1. 지정상품 사용 의사 및 계획 준비
2. 출원 전 최종 검색 재확인
3. 거절통지 대응 방안 준비 (특히 3류 유사 상표 주의 필요)

관련 링크
- [특허청 전자출원](https://www.patent.go.kr/smart/)

✅ **출원 준비가 완료되었습니다!** 이제 **전자출원 시스템 접속 후 출원 진행**하시면 됩니다. (출원인은 **사업자등록증 상 대표자명 또는 회사명**을 정확히 입력하셔야 합니다)

다른 상표 출원을 계속 준비하시겠습니까? 원하시면 "새로 시작", 아니면 "종료" 입력해 주세요! 🚀

이제 이 내용을 가지고 특허로에서 실제 출원을 진행하면 됩니다!

자주 사용하는 명령어

기본 명령어

- **"시작"** - 새로운 상표출원 과정 시작
- **"사용법"** - GPTs 사용법 간단 안내
- **"비용 계산"** - 예상 출원 비용만 계산
- **"검색어 생성"** - KIPRIS 검색어만 생성

중간 단계 명령어

- **"상품류 추천"** - 사업 정보 바탕으로 상품류만 추천
- **"분석 결과"** - KIPRIS 검색 결과 분석
- **"명세서 작성"** - 최종 출원서 작성

특수 상황 명령어

- **"상표 비교"** - 여러 상표명 후보 비교 분석
- **"해외 출원"** - 해외 진출용 상표 전략
- **"포트폴리오 점검"** - 기존 상표들 종합 관리

GPTs 활용 팁

더 정확한 분석을 위한 팁

1. 구체적인 정보 제공

- 잘못된 예 : "온라인 쇼핑몰"
- 올바른 예 : "20-30대 여성 대상 화장품 온라인 쇼핑몰"

2. 향후 계획까지 포함

- 잘못된 예 : "현재 커피만 판매"
- 올바른 예 : "현재 커피 판매, 6개월 후 디저트, 1년 후 원두 직접 로스팅 계획"

3. 예산 상황 명시

- 잘못된 예 : "비용 걱정됨"
- 올바른 예 : "초기 예산 50만원 한도, 단계적 출원 희망"

검색 결과 업로드 팁

파일 준비 방법

1. KIPRIS에서 검색 후 "엑셀 저장" 클릭
2. 다운로드된 파일을 바로 업로드 (수정하지 마세요)
3. 검색 결과가 100건 이상이면 관련성 높은 것만 선별

업로드 주의사항

- 여러 검색어 결과를 하나의 파일로 합치지 마세요
- 파일명에 한글이 들어가면 오류가 날 수 있습니다
- 검색 결과가 없다면 "검색결과 없음"이라고 입력하세요

주의사항 및 한계

AI 조언의 한계

참고용으로만 활용하세요

- GPTs 분석은 참고 자료일 뿐입니다
- 최종 판단과 책임은 출원인에게 있습니다
- 중요한 브랜드는 전문가 상담을 권장합니다

완벽하지 않은 분석

- 미묘한 유사성 판단에서 오류 가능성
- 특허청 심사관과 다른 판단 가능성
- 복잡한 법적 쟁점은 한계 존재

개인정보 보호

입력 정보 주의

- 일반적인 사업 정보는 문제없습니다
- 구체적인 매출액, 고객 정보는 입력하지 마세요
- 극비 사업 계획은 일반적인 표현으로 입력하세요

마무리: 성공적인 상표출원을 위한 조언

상표출원은 단순한 서류 제출이 아니라 브랜드를 법적으로 보호하고 사업을 발전시키기 위한 전략적 투자입니다. ChatGPT라는 강력한 도구를 활용하면 전문가 수준의 분석과 준비를 할 수 있지만, 다음 원칙들을 반드시 기억하세요.

성공의 핵심 원칙

1. 철저한 사전 준비 성공적인 상표출원의 80%는 사전 준비에 달려 있습니다. 선행조사, 상표명 검토, 지정상품 선정을 꼼꼼히 하세요.

2. AI는 도구, 판단은 사람이 ChatGPT는 훌륭한 보조 도구이지만 최종 결정은 출원인이 해야 합니다. AI의 조언을 맹신하지 말고 참고용으로만 활용하세요.

3. 비용보다는 가치 중심으로 단순히 비용을 아끼려고 하지 말고, 브랜드 보호라는 가치를 중심으로 판단하세요. 중요한 상표라면 전문가 도움을 받는 것도 좋은 투자입니다.

4. 지속적인 관리가 진짜 시작 상표 등록이 끝이 아니라 시작입니다. 꾸준한 모니터링과 적극적인 권리 행사가 진정한 브랜드 보호를 만듭니다.

마지막 당부

이 책에서 제공한 모든 프롬프트와 방법론은 실제 경험과 검증을 바탕으로 작성되었습니다. 하지만 상표출원은 개별 상황에 따라 다른 접근이 필요할 수 있습니다.

복잡한 상황이나 중요한 브랜드의 경우에는 반드시 변리사나 관련 전문가와 상담하시기 바랍니다. 이 책이 여러분의 성공적인 상표출원에 도움이 되었기를 바라며, 여러분의 브랜드가 법적 보호를 받으며 성장하기를 응원합니다.

여러분의 브랜드 성공을 진심으로 응원합니다!

추가 도움이 필요할 때

특허청 고객상담센터: 1544-8080 (평일 9시-18시) **특허로 기술지원**: patent.go.kr 사이트 내 FAQ 참조 **KIPRIS 이용 문의**: kipris.or.kr 사이트 내 도움말 참조

변리사 상담이 필요한 경우:

- 대한변리사회 홈페이지에서 지역별 변리사 검색 가능
- 복잡한 법적 쟁점이 있는 경우
- 해외 출원을 고려하는 경우
- 상표 분쟁이 발생한 경우